



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

3/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	13
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	14
DIREITO PRIVADO 2	16
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	16
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	18
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	19
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	22
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	23
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	25
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	26
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	28
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	29
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	32
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	34
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	35
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	38

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
DIREITO PRIVADO 3	42
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	42
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
DIREITO EMPRESARIAL	59
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	59
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	62

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Home care. Ampliação, dado o agravamento do estado do paciente. Desnecessidade de propositura de nova ação. Precedentes. Contraditório assegurado. Sentença revista. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0006991-14.2022.8.26.0004](#), Rel. Claudio de Godoy, j. 19/03/24).

“ARRESTO. Venda antecipada de bens imóveis arrestados para acautelar o resultado útil de ação civil de responsabilidade. Manutenção. Ação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ex-administradores de BAN CONSÓRCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS (Grupo Garavello). Apuração de responsabilidade por insolvência e consequente liquidação extrajudicial. Repelida alegação de nulidade dos atos praticados após o ingresso dos atuais patronos do agravante. Ausência de prejuízo na hipótese dos autos. Alienação antecipada de diversos imóveis arrestados. Incidência da Lei n. 6.024/76, que regula a liquidação e intervenção em instituições financeiras e entidades equiparadas. Inteligência do art. 45 da lei de regência. Manutenção do arresto dos imóveis causa potencial prejuízo à massa falida beneficiária. Natural, ademais, a depreciação dos prédios, situação que não pode permanecer por tempo indefinido. Natureza preventiva e temporária do arresto. Manutenção dos arrestos por longo período produzirá o efeito de aumentar o passivo da massa falida, em prejuízo dos credores. No caso, há r. Sentença confirmada por V. Acórdão reconhecendo a responsabilidade dos administradores. Arresto dotado de eficácia imediata. Recursos aos Tribunais Superiores desprovidos de efeito suspensivo automático, de modo que não têm o condão de impedir ou de paralisar a execução. Ausência de prejuízo o agravante. Produto da venda será depositado em conta vinculada ao Juízo, com levantamento em caso de trânsito em julgado da ação de responsabilização dos administradores. Desnecessário aguardar o trânsito em julgado nos autos da ação civil pública, de natureza acessória, com o escopo de assegurar a efetividade da demanda principal. Meação da esposa. Ausência de legitimidade do marido. Caso concreto não trata de substituição processual, a teor do artigo 6º do CPC. Bens que integram a comunhão, a princípio, respondem pelas dívidas contraídas por cônjuge em benefício do casal. Inteligência do art. 1.664 do CC. Caso em tela versa sobre prejuízos causados pelo agravante, na qualidade de administrador de BAN CONSÓRCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS, de modo que os bens comuns obtidos em virtude da atividade profissional sujeitam-se, a princípio, à pretensão indenizatória, nos termos do art. 1.663, § 1º, do CC. Meeira ficou-se inerte por mais de 16 anos, sem buscar a proteção de seu quinhão sobre os bens arrestados. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2343516-60.2023.8.26.0000](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 19/03/24).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do C. STJ) – Sentença de procedência em parte para que a Ré mantenha a cobertura contratual das Autoras junto ao Hospital São Luiz, que já era credenciado ao Plano de Saúde, não apenas para internações hospitalares, mas também para

exames ambulatoriais (eletivos), laboratoriais e consultas médicas (eletivas) – Autoras que estão em tratamento/acompanhamento em decorrência de graves doenças – Mudança da rede credenciada que não foi devidamente comunicada – Hipótese em que, independentemente do termo utilizado pela ré (Redimensionamento ou Descredenciamento), houve a redução de cobertura do plano de saúde contratado, sem o envio de prévia comunicação – Suposta mensagem enviada aos consumidores sem indicação clara e precisa dos prestadores descredenciados – Apelante que juntou aos autos, também, algumas notificações que, na verdade, seriam destinadas aos Prestadores de Serviço Referenciados, e não aos Consumidores – Violação ao art. 17 da Lei nº 9.656/98 constatada – Precedentes desta 2ª Câmara de Direito Privado – Sentença Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016525-41.2022.8.26.0011](#), Rel. Corrêa Patiño, j. 13/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação visando desconstituir a natureza securitária de planos de previdência privada – Sentença de procedência, determinando a colação dos valores sacados pela beneficiária nos autos do inventário – Reforma que se impõe – Planos de previdência privada que têm natureza securitária, mas que podem ser considerados investimentos, se comprovada tentativa de fraude à vocação hereditária – Inocorrência na espécie - Hipótese em que a de cujus não deixou herdeiros necessários e, por isso, podia dispor livremente de seu patrimônio – Ademais, valor do monte-mor que também afasta a tese de tentativa de fraude – Ação julgada improcedente, invertidos os ônus da sucumbência – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1066700-97.2021.8.26.0100](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 12/03/24).

“EXECUÇÃO – PENHORA – AVERBAÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO REALIZADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS – MANOBRA DO DEVEDOR PARA SAFAR-SE DA CONSTRIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ATO ADMINISTRATIVO QUE PODE SER ORDENADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – EXPEDIR-SE-Á CARTA NESSE SENTIDO E A SEGUIR FAR-SE-Á PENHORA DO BEM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ART.884 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2333677-11.2023.8.26.0000](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 19/03/24).

“CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde coletivo – Plano composto pelo segurado Celso e seu filho menor – "falso coletivo" – Caracterização – Rescisão do instrumento – Impossibilidade – Inteligência do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98 – Manutenção do segurado, menor, portador de moléstia grave, Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos mesmos moldes anteriormente contratados, até que cessado o tratamento, mediante o pagamento integral do prêmio correspondente – Admissibilidade – Situação análoga à descrita no artigo 13, III, da Lei 9.656/98, que veda a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular" – Entendimento, ademais, do C. Superior Tribunal de Justiça, Tema 1082, o qual dispõe ser possível a rescisão unilateral imotivada dos instrumentos coletivos, contanto que não haja beneficiário com tratamento em curso ou diagnosticado com doença grave – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000588-03.2023.8.26.0028](#), Rel. Alvaro Passos, j. 22/03/24).

“Apelação Cível – Obrigação de fazer – Indenização – Divulgação de dados telefônicos – Possibilidade – Dados que são meramente cadastrais, não se tratando de dados sensíveis –

Desnecessidade de autorização ou de comunicação de seu titular – Ato ilícito não caracterizado – Precedente – Observância do art. 7º, X, da LGPD – Base de dados do apelado que contém informações pessoais públicas e obtidas por meio lícito, porquanto dentro da autorizada atuação em área de proteção ao crédito – Ilícitude não evidenciada – Divulgação de dados que foi realizada no âmbito do serviço de proteção ao crédito oferecido pelo apelado, mediante consulta por pessoa contratante – Comercialização de dados pessoais mediante oferta de serviços que não restou evidenciada – Descumprimento de dever de informação não configurado – Ausência de demonstração de que a divulgação dos dados pessoais do apelante tenha se dado de forma indevida – Sentença mantida – Recurso improvido. Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.” (Apelação Cível nº [1010588-20.2022.8.26.0506](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 27/03/24).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de adjudicação compulsória. Sentença de improcedência, em razão da existência de ordens de indisponibilidade na matrícula imobiliária. Pretensão admissível, uma vez que demonstrado o encadeamento das transferências, a partir do titular dominial. Indisponibilidade anotada na matrícula que não é obstáculo à adjudicação. Precedentes. Autores que, contudo, deverão buscar o levantamento das restrições perante o Juízo que as determinou. Sentença de improcedência reformada. Honorários sucumbenciais majorados para 10% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1015097-60.2023.8.26.0602](#), Rel. João Pazine Neto, j. 14/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Acolhimento. Apresentação, por ocasião do recurso de apelação, da procuração pública pela qual anterior possuidor conferiu poderes a sua representante para alienação da posse. Completada a cadeia de cessões, verifica-se a existência de justo título pelo contrato particular. Precedente do STJ. Posse superior a dez anos, considerando a soma das posses, que é confirmada por prova testemunhal. Sentença reformada para julgar a ação procedente e declarar, em benefício do autor, o domínio sobre o imóvel. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031666-69.2018.8.26.0002](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 21/03/24).

“INDENIZATÓRIA. FALHA DIAGNÓSTICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. I- Realização de nova perícia. Controvérsia suficientemente esclarecida pelo laudo pericial confeccionado pelo IMESC, obstando, à luz do disposto no artigo 480 do CPC, a renovação da prova. Eventual nebulosidade ou corporativismo a permear o laudo do IMESC que reclamava, conforme dispõe o artigo 465, § 1º, II, do CPC, a arguição da suspeição do Perito, providência, no caso, não adotada pela apelante. II- Perda de uma chance. Falta de identificação de que o paciente também padecia de um tumor no pâncreas e que, se diagnosticado no atendimento realizado pelos apelados, poderia iniciar o tratamento quimioterápico, com chances de cura. Teoria da perda de uma chance que reclama um juízo de razoabilidade e realidade. Tumor de pâncreas, segundo o laudo pericial, que encerra doença altamente letal (fls. 291). Expectativa de cura que, diante da gravidade da enfermidade, que não ultrapassou a esfera meramente hipotética. Diagnóstico de câncer de

pâncreas, ademais, acaso realizado quando do inicial atendimento pelos apelados, em nada alteraria o quadro de gravidade do paciente e o seu desfecho (laudo, fls. 286). Afastamento da teoria da perda de uma chance. III- Falta de diagnóstico do câncer de pâncreas no paciente, constatando-se que ele apenas padecia de pedra na vesícula. Ausência de erro diagnóstico completo e grosseiro. Quadro do paciente, segundo o laudo, que podia mascarar/confundir o tumor no pâncreas (fls. 288, item 9). Laudo pericial, não contrastado por prova de igual quilate, que concluiu que "As condutas médicas estão adequadas para a atual prática médica" (fls. 287). **SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1002232-10.2018.8.26.0269](#), Rel. Donegá Morandini, j. 26/03/24).

"DIREITO DE AUTOR. BASE DE DADOS. QUESTÕES DE EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DE LEI DE DIREITOS AUTORAIS E DO ACORDO TRIPS. NÃO INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO AUTORAL. Insurgência das autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à corrê LSMC Cursos e Treinamentos Ltda., e julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em relação aos corrêus Lucas, Fábio e Germano. Preliminar recursal bem afastada nos termos do voto do E. Relator sorteado. Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento. Controvérsia quanto à existência de proteção legal de direito de autor, em relação ao banco de questões elaboradas pela autora, bem como quanto à eventual violação, pela ré LSMC, de direitos protegidos. Acervo de questões utilizadas em exame de certificação profissional. Não configuração como banco de dados, na forma do art. 7º, XIII, da Lei 9.610/98. Proteção que se dá pela originalidade no critério de organização ou compilação – ausente no caso. Questões, como conteúdo da base de dados, que também não são objeto de proteção legal, por consistirem no próprio conteúdo do acervo. Art. 10.2 do Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário. Formulação de questões que é capacidade ínsita ao pensamento e ao raciocínio humano, não podendo estar submetida à apropriação autoral. Questões que são método de estudo ou avaliação de determinado conhecimento científico. Expressa exclusão legal de proteção autoral, na forma dos artigos 7º, §3º, e 8º, I, da Lei 9.610/1998. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1112376-68.2021.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 26/03/24).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Invasão da conta mantida pela autora na rede social Instagram – Dano moral – Ocorrência – Perda do acesso à conta mantida na rede social Instagram em razão da invasão perpetrada por terceiro com oferecimento de serviços sexuais e outras práticas visando enganar usuários, cuja responsabilidade pelo dano não pode ser imputada com exclusividade à consumidora (art. 14, § 3º, II, CDC), por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido pela Provedora, que não se desincumbiu no ônus de comprovar que a usuária fragilizou a segurança do sistema, o que lhe incumbia em razão da relação de consumo havida entre as partes – Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária – Condenação que deve reduzida em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora devidos da citação - Recurso da ré provido em parte e provido o apelo da autora." (Apelação Cível nº [1004849-46.2022.8.26.0157](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 21/03/24).

“Ação Reivindicatória – Requeridos que demonstraram exercer posse com ânimo de dono por mais de 10 anos sobre o imóvel reivindicando - Pretensão reivindicatória que é repelida por elementos que demonstram a ocorrência de usucapião por posse-trabalho – Prazo da prescrição aquisitiva que já havia se aperfeiçoado antes da decretação da interdição da condômina – Exegese dos artigos 1238, parágrafo único e 2029, ambos do Código Civil - Citação em ação de despejo extinta sem resolução do mérito que não tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional – Precedentes desta e. Corte e do C. STJ - Declaração apenas incidental da usucapião, que não serve como título transcritível - Pedido reivindicatório improcedente – Sentença mantida, por fundamento diverso – Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [4009432-78.2013.8.26.0564](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 21/03/24).

“Ação de revisão contratual cumulada com restituição de valores – Reajuste de plano coletivo por adesão – Sentença de procedência – Insurgência da corrê – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Reajuste do plano coletivo em índices superiores àqueles autorizados pela ANS para os planos individuais – Reajuste por sinistralidade que não configura, por si só, prática abusiva – Majoração da mensalidade com comprovação do aumento da sinistralidade – Ausência de ilegalidade – Possibilidade de realização dos reajustes, na medida em que o plano de saúde requerido comprovou a necessidade de readequação do contrato – Reajuste no valor da mensalidade que se mostra devido – Improcedência da demanda – Sentença reformada – Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1016968-79.2023.8.26.0003](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 26/03/24).

“Apelação – Extinção de usufruto – Cabimento, em razão da falta de pagamento de tributos (IPTU e taxa do lixo) e da omissão quanto a conservação do bem, circunstâncias que podem levar a prejuízos danosos – Aplicação dos artigos 1.403, inciso II e II e 1.410 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Não provimento.” (Apelação Cível nº [1048289-69.2022.8.26.0100](#), Rel. Enio Zuliani, j. 27/03/24).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**INDENIZATÓRIA** - Procedência parcial do pedido para fixar a indenização por danos morais em R\$ 30.000,00 - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial apenas do recurso do autor - Paciente que contraiu grave infecção hospitalar em decorrência de sua permanência nas dependências do hospital - Superbactéria presente exclusivamente em ambiente hospitalar - Responsabilidade civil objetiva - Hospital requerido que não adotou todos os meios de assepsia durante a internação do paciente - Descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil - Dever de indenizar por dano moral - Majoração da indenização para R\$ 80.000,00 - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada em parte - Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1023798-04.2016.8.26.0554](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 13/03/24).

“**APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL** – Cancelamento pela inadimplência da parte beneficiária – Cláusula contratual que prevê, em caso de cancelamento do contrato antes do período de doze meses, cobrança de prêmio complementar,

equivalente a três vezes o valor da média das faturas emitidas durante o período em que o contrato esteve ativo - Inadmissibilidade – Cláusula contratual que se revela nula, ao estipular fidelização à recorrida, sem nenhum benefício correspondente, e sem que à recorrente se dê a mesma possibilidade – Comprometimento do sinalagma contratual – Multa, outrossim, que se mostra exagerada – Violação aos princípios da probidade e boa-fé – Inteligência do inc. IV, do art. 51, do CDC, e do art. 422, do CC – Estipulação contratual, outrossim, que se mostra ambígua – Aplicação das regras do art. 47, do CDC, e do art. 423, do CC – Afastamento da penalidade que deve ser mantido. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1020055-98.2023.8.26.0405](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 14/03/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO AUTORAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL – Uso indevido de software – Sentença de procedência - Cerceamento de defesa incorrente – Prejudicial afastada – Contrafação devidamente comprovada em anterior ação de produção antecipada de provas – Ausência de licença - Regime jurídico aplicável da Lei nº 9.610/98, observadas também as disposições da Lei nº 9.609/98 - Dano pela contrafação de software presumido – Quantum minorado – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004661-76.2023.8.26.0526](#), Rel. Moreira Viegas, j. 19/03/24).

“AÇÃO COMINATÓRIA. Plano de Saúde. Sentença de improcedência. Apela a autora alegando que nunca aderiu à mudança de regime, nem à alteração das cláusulas do plano de saúde originalmente celebrado, as assembleias não são soberanas em todas as hipóteses, inaplicabilidade da lei 9.656/98 e incidência das disposições do CDC, afronta ao princípio do direito adquirido. Descabimento. Afastada a incidência no CDC, nos termos da súmula 608 do STJ. Plano de Saúde administrado por autogestão. Em assembleia geral ordinária, para a qual foram convocados todos os associados foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a integral migração da população do plano original da entidade, não regulamentado, para o novo plano regulado. O direito que cabe à apelante é o de ser mantida no plano atualmente vigente, não em plano anterior que não mais existe, não havendo que se falar em violação a direito adquirido. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1012779-18.2023.8.26.0566](#), Rel. James Siano, j. 26/03/24).

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – IMÓVEL USUCAPIENDO HIPOTECADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SFH) – BEM CONSIDERADO DE NATUREZA PÚBLICA ATÉ A BAIXA DO GRAVAME QUE SE DEU APENAS EM 2022 E, PORTANTO, INSUSCETÍVEL À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 102 DO CÓDIGO CIVIL - ADEMAIS, AUTOR INADIMPLENTE EXERCE POSSE PRECÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001180-02.2018.8.26.0229](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 29/03/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RESPONSABILIDADE CIVIL.** DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DA AUTORA. REQUERENTE QUE É EMPRESÁRIA NO RAMO DE VENDA DE ROUPAS FEMININAS E QUE FIGURA, ELA PRÓPRIA, COMO MODELO DAS PEÇAS DE VESTUÁRIO ANUNCIADAS À VENDA NA INTERNET E EM

MÍDIAS SOCIAIS. REQUERIDA QUE, ATUANDO EM SEMELHANTE MERCADO, REPRODUZIU, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, AS MESMAS IMAGENS EM PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS PRÓPRIOS. OCORRÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DA PROVA DE QUE A REQUERENTE HAJA AUTORIZADO PRÉVIA E EXPRESSAMENTE A EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE SUA IMAGEM. CONDUTA DA RÉ QUE CONFIGURA OFENSA A SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE. IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE IMAGENS SUPOSTAMENTE ENTREGUES, À RÉ, PELO FORNECEDOR DAS MERCADORIAS À VENDA, DADA A AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À FALTA DE AUTORIZAÇÃO E QUANTO À UTILIZAÇÃO DE SEUS PREDICADOS PERSONALÍSSIMOS COM FINALIDADE COMERCIAL E, PORTANTO, LUCRATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 403 DO C. STJ. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVAMENTE DIMINUTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MONTANTE A COMPORTAR, ASSIM, PROPORCIONAL MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, NO TOCANTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ.” (Apelação Cível nº [1010611-86.2023.8.26.0196](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 18/03/24).

“**APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO** – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Condomínio que ingressou com a ação buscando o reconhecimento do direito de usucapião das vagas do prédio, registradas em nome da incorporadora – Provas, no entanto, que não sustentam o pleito – Documentos juntados no caso que provam apenas o uso da vaga, não a posse ad usucapionem – Troca de emails entre as partes pela qual a proprietária tabular reafirma a necessidade de prévia autorização para utilização das vagas – Depoimentos que também evidenciam a manutenção da propriedade pela ré – Sentença mantida – **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1008485-55.2021.8.26.0286](#), Rel. Costa Netto, j. 22/03/24).

“**AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.** Cessão de direitos pelos mutuários originários sobre imóvel financiado pela CDHU. Contrato de gaveta. Ação julgada procedente. Insurgência da Companhia. Falta de anuência da mutuante que não obsta a outorga da escritura definitiva. Ausência de prejuízo à CDHU ou ao programa habitacional do Estado. Domínio do bem ainda em nome da Companhia. Quitação integral contrato. Posse longa dos autores. Inocorrência de afronta ao princípio da continuidade registral. Sentença mantida. Apelação desprovida.” (Apelação Cível nº [1006036-90.2021.8.26.0071](#), Rel. Débora Brandão, j. 22/03/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Falência regida pelo Decreto-Lei nº. 7.661/45. Ação de habilitação de crédito (honorários sucumbenciais) constituído após a quebra. Sentença que deferiu a inscrição na categoria trabalhista, mas com incidência de correção monetária somente até a data da quebra. Inconformismo do escritório de advocacia habilitante. Cabimento. Habilitante que é credor da massa, não da falência. Impossibilidade de retroação do crédito para o momento em que decretada a quebra. Honorários de sucumbência arbitrados em desfavor da massa falida, com natureza extraconcursal. Incidência da correção monetária que, aliás, não se condiciona à suficiência do ativo da massa falida, condição aplicável somente aos juros moratórios, nos termos do Art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025092-85.2022.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 26/03/24).

“APELAÇÃO – Sobrepartilha - Sentença homologatória que desincumbiu o autor do recolhimento do ITCMD – Apelo da Fazenda Pública – Cabimento – Herdeiro que recebeu 50% do bem sobrepartilhado em razão do falecimento do seu genitor em 1989, sob a vigência da Lei nº 9.591/66, com incidência de ITBI, e 50% em razão do falecimento da genitora em 2009, sob a vigência da Lei Estadual nº 10.705/2000, com a incidência de ITCMD. Obrigação fiscal que deve ser cumprida pelo herdeiro, conforme disposto na legislação – Sentença homologatória reformada neste ponto - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000279-33.2023.8.26.0302](#), Rel. Miguel Brandi, j. 14/03/24).

“Apelação – Ação Regressiva – Cessão e transferência de imóvel firmada entre as partes – Autor que foi cobrado em execução fiscal depois de já realizado o negócio, para fins de pagamento de IPTU referente a anos anteriores à data da cessão – Pagamento efetuado pelo Autor cujo ressarcimento é buscado nesta ação – Responsabilidade dos Réus pelo pagamento do IPTU referente ao período cobrado – Prazo trienal do art. 206, §3º, IV, CC a contar da data do desembolso do montante em questão, quando de fato houve o enriquecimento ilícito dos verdadeiros devedores – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1035412-55.2022.8.26.0114](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 25/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato celebrado em benefício de pequeno grupo. Aplicação das regras do contrato individual/familiar. Art. 13, II, da Lei 9656/98. Beneficiária gestante e beneficiário em tratamento. Opção de migração para plano individual. Danos morais afastados. Ausência de violação aos direitos de personalidade. Divergência na hermenêutica do contrato que não implica em danos morais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011049-05.2023.8.26.0361](#), Rel. Lia Porto, j. 27/03/24).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer de retificação de registro imobiliário. Registro imobiliário que não exprime a verdade e deve ser retificado, a requerimento do interessado, que tem a opção de optar pelo procedimento judicial. Inteligência dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos. Ação procedente. Sentença mantida. Duplicidade de recursos interpostos pela CDHU. O segundo recurso não deve ser conhecido em atenção do princípio da unirrecorribilidade. Recurso da CDHU não provido.” (Apelação Cível nº [1011271-14.2021.8.26.0564](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 27/03/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Paciente diagnosticada há mais de cinco anos com artrite reumatoide necessitando de terapia medicamentosa com "Orencia" – Recusa da operadora fundada na existência de doença preexistente que não foi informada na declaração de saúde, alegando que a segurada respondeu negativamente, dentre outras, às questões relacionadas a artrite reumatoide – Sentença que condenou a operadora a fornecer o tratamento medicamentoso – Irresignação da operadora – Alegação de que a doença informada na declaração de saúde era artrite psoriática e não reumatoide – Não acolhimento – Apelada que respondeu afirmativamente ao quesito 14 da declaração de saúde que indagava sobre o fato de sofrer ou já ter sofrido alguma doença reumática, como artrite, entre outras – Ausência de má-fé na resposta da

consumidora, que foi afirmativa – Operadora que não exigiu exames médicos admissionais, tampouco informou ter notificado a segurada sobre a imposição de cobertura parcial temporária na transferência de contrato que mantinha com outra operadora havia mais de dez anos – Inteligência da Súmula 609 do C. STJ e da Súmula 105 deste Egrégio Sodalício – Sentença mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1033716-55.2023.8.26.0564](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 28/03/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO – AVCS SOFRIDOS EM RAZÃO DA NÃO PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO ENOXOPARINA SÓDICA APÓS O PARTO - HOSPITAL E PROFISSIONAIS MÉDICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade da prova oral - Prova pericial completa, coerente e com respostas a todos os quesitos formulados pelas parte – Especialidade médica ligada ao objeto da perícia – Preliminares rejeitadas - Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais – Artigo 14, § 4º do CDC - O entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a responsabilidade dos hospitais é objetiva, relativamente aos serviços prestados pelo estabelecimento empresarial, e subjetiva, no que tange à atuação dos médicos contratados que nele trabalham – Laudo pericial conclusivo acerca da inexistência de dano e nexos causal, além da boa conduta médica – Critérios laboratoriais e antecedentes clínicos que não indicavam o diagnóstico de SAF – Dever de indenizar não configurado – Sentença mantida – **NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.**” (Apelação Cível nº [1057339-27.2019.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 06/03/24).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.** Tutela de urgência. Concessão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela provisória para obrigar a seguradora a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica. Irresignação recursal, voltada à revogação da medida. Lastro probatório insuficiente para demonstrar a urgência na realização das cirurgias pretendidas. Relatórios médico e psicológico que apontam desconforto, mas não risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Medida revogada. **AGRAVO PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2180547- 98.2023.8.26.0000](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 05/03/24).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - Ação de indenização fundada em agressões sofridas por funcionário da segurança do Aeroporto de Guarulhos supostamente por distribuir livros religiosos nas áreas de circulação de passageiros - Demanda movida contra a concessionária GRU Airport que administra o aeroporto - Sentença de procedência para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R\$ 5.000,00 - Inconformismos das duas partes - Ausência de comprovação de agressão e de constrangimento indevido e abusivo - Autor que filmou as abordagens, tendo os seguranças o deixado livre e à vontade para fazer as imagens - Imagens que revelam desinteresse e reiterada recusa do autor em responder as interpelações dos seguranças a fim de esclarecer o que ele fazia no aeroporto, já que não era funcionário e nem passageiro - Suposta prática de ato ilícito

pela ré não demonstrada - Exercício regular de direito - Atuação que se insere na necessária garantia de segurança no aeroporto e controle da circulação de pessoas - Autor que deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Aplicação da regra do artigo 373, I, do CPC - Improcedência - Apelo da ré provido e prejudicado o do autor.” (Apelação Cível nº [1029891-90.2022.8.26.0224](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 12/03/24).

“**DISPUTA COMERCIAL** - Imputação da prática de contrafação e de uso de tecnologia pertencentes à autora, em detrimento dos seus interesses comerciais. – **MARCA** - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. - Marcas (da autora e da ré) registradas junto ao INPI, do que se presume a possibilidade de co-existência. Demais disso, não se fez prova da apresentação de impugnação ou de cancelamento da marca subsequente pela empresa que se sentiu prejudicada. Utilização de expressão comum e genérica "VISÃO" insuficiente à configuração da contrafação. **KNOW HOW** - Inexistência de know how a ser protegido. Procedimentos comuns utilizados pela autora que não exprimem qualquer segredo ou inovação industrial passível de proteção. **RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.**” (Apelação Cível nº [0115174-38.2006.8.26.0005](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 12/03/24).

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação indenizatória decorrente de vícios construtivos - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de todas as partes - Requerida alega prevenção da 5ª Câmara de Direito Privado, decadência, cerceamento de defesa, falta de interesse de agir - Prevenção desta Câmara em razão do julgamento do primeiro agravo interposto - Prescrição decenal - Ampla dilação probatória - Ausência de prejuízo com a falta de oportunidade para apresentação de alegações finais - Interesse de agir corroborado pela reiterada oposição à pretensão formulada - Danos constatados pelo perito - Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais apenas daqueles que violam normas técnicas, o projeto aprovado ou recomendações da CEF - Conduta ilícita e responsabilidade constatada - Danos morais - Violação ao direito de moradia e dignidade - Montante fixado em R\$ 10.000,00, por imóvel, que se mostra adequado ante as circunstâncias do caso - Precedentes jurisprudenciais - Sucumbência parcial, mas em maior extensão da requerida - Apelos parcialmente acolhidos.” (Apelação Cível nº [1000808-04.2018.8.26.0407](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 19/03/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO AGRAVADO COMO INVENTARIANTE, DEPOIS DE TER SIDO DESTITUÍDO. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE SE DEVE CONTRAINDICAR ESSA NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DE HAVER UMA SITUAÇÃO DE BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS, O QUE FAZ EXISTIR UM CONFLITO DE INTERESSES. AGRAVANTES QUE AINDA AFIRMAM COMO IMPRÓPRIO QUE A NOMEAÇÃO TENHA OCORRIDO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO SUBSISTENTE, MAS EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.” (Agravo de Instrumento nº [2112703-34.2023.8.26.0000](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 26/03/24).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO PAULIANA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL** – Decisão que determinou a decretação de indisponibilidade e averbação da ação em matrícula de imóvel dado

em pagamento à agravante pela corré CL Participações – Agravante que aduz a anterioridade do negócio impugnado em relação ao crédito do agravado e ausência de prática fraudulenta – Preliminar de decisão agravada *extra petita* – Rejeição – Pedido de tutela liminar expressamente realizado pela parte autora, tendo o Juízo *a quo* deferido medida processual diversa no âmbito do poder geral de cautela – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Corré LTW que foi condenada por sentença transitada em julgado a indenizar o consumidor agravado devido à prática de pirâmide financeira – Crédito indenizatório surgido no final de 2021, na data da realização do ato ilícito, sendo anterior à dação em pagamento sub judice – Verossimilhança da confusão patrimonial entre a LTW e a holding CL, que era a titular do imóvel dado em pagamento à agravante – Identidade de sócios e indícios descritos em investigação criminal que corroboram a alegação de abuso da personalidade jurídica – Provável insolvência oriunda de dezenas de ações indenizatórias movidas em face de ambas as empresas – Aparente conhecimento da sociedade agravante sobre o estado de insolvência, a autorizar a impugnação do negócio nos termos do art. 159 do Código Civil – Agravante que era responsável pela assessoria jurídica integral da sociedade LTW, sendo verossímil que conhecesse sua situação patrimonial e os processos em que ela participava – Descabimento da pretensão recursal subsidiária ao afastamento da averbação da ação na matrícula – Medida imprescindível para a tutela de terceiros de boa-fé, em prestígio à publicidade registral – Decisão mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2334189-91.2023.8.26.0000](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 19/03/24).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“TRANSPORTE MARÍTIMO – Ação de cobrança – Sobrestadia de contêiner ("demurrage") – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Alegação de que a tradução juramentada não é contemporânea aos conhecimentos de embarque – Irrelevância – Ausência de demonstração de prejuízo à compreensão dos conhecimentos ou de qualquer questionamento sobre o seu teor – Impugnação genérica – Cobrança da taxa que sequer depende de ajuste expresso, pois decorre dos usos e costumes do transporte marítimo de cargas – Precedentes desta C. Câmara – Irrelevância da não juntada de Termo de Responsabilidade – Demais elementos dos autos que permitem concluir que a autora faz jus aos valores cobrados – Precedentes deste E. TJSP – Alegação de excludente de responsabilidade em razão dos impactos da pandemia da COVID-19 – Alegação genérica e desprovida de lastro probatório – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1021863-89.2022.8.26.0562](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 14/03/24).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores – Insurgência dos requerentes – Descabimento – O conjunto probatório dos autos demonstra que a área objeto do litígio, e que é objeto de contrato de cessão de direitos firmado pelos autores, foi originalmente negociada somente pela ré, que não era a única titular de direitos sobre o imóvel – Hipótese em que o réu demonstrou que o imóvel foi adquirido por ambos os requeridos durante período de convivência em união estável, bem como que obtiveram declaração de aquisição da propriedade por meio de ação de usucapião – Ademais, o réu demonstrou que a fração ideal adquirida pelos autores foi a ele destinada em sentença que partilhou o bem entre os requeridos – A existência da ação de usucapião consta expressamente do contrato firmado pelos autores, de modo que não há como acolher a alegação de boa-fé na celebração do contrato de aquisição dos direitos sobre a área – Por fim, apesar da existência do instrumento em que os autores amparam sua pretensão, não há prova efetiva do exercício da posse, tanto que o intentarem fazê-lo foram obstados pelo réu – Sentença mantida – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – Honorários advocatícios sucumbenciais – Patrono do réu que pleiteia a majoração da verba honorária sucumbencial – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Pedido de desistência do recurso formulado pelo apelante – Inteligência do artigo 998 do Código de Processo Civil – RECURSO DO ADVOGADO DO RÉU NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [1000806-11.2020.8.26.0198](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 21/03/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES - Ação declaratória com pedido de reparação de danos morais e materiais – Contratos de prestação de serviços de telefonia – Discussão a respeito da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e o pagamento de indenização. Recurso da ré - Pretensão da ré para que seja reconhecido que a relação estabelecida entre as partes tem natureza de prestação de serviço – Acolhimento – Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da natureza de representação comercial – Hipótese em que não se verifica a autonomia e independência de ação por parte do prestador de serviço, estando as suas atividades absolutamente subordinadas à ré – Inaplicabilidade da Lei nº 4.886/65 com suas

alterações - Incidência das regras dos contratos em geral – Sentença reformada. - Ressarcimento de valores relativos à margem de produtos – Possibilidade – Hipótese em que a ré não apresentou nenhum documento que pudesse justificar o não pagamento de tal verba, de forma que deve prevalecer o valor apontado pelas autoras e estabelecido na sentença. - Verba honorária – Pedido de majoração – Não acolhimento – Fixação que levou em conta a disposição contida no artigo 85, parágrafo 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil – Decisão mantida. Recurso das autoras - Pretensão das autoras para que sejam acolhidos os pedidos relativos às comissões indevidamente estornadas sob a nomenclatura qualidade, aos danos morais e à indenização capitulada no art. 34 e 27-J, da Lei 4.886/65 – Impossibilidade diante do reconhecimento de que a natureza da relação havida entre as partes não é de representação comercial – Recurso prejudicado nesse aspecto. - Pedido de reembolso dos locatícios – Não acolhimento – Contratos que previam o pagamento, pela ré, de determinados valores de bônus de incentivo visando cobrir os gastos com aluguéis e taxas condominiais, desde que atingidas determinadas condições pelas autoras – Ausência de elementos nos autos que pudessem comprovar o quanto alegado – Perícia que foi inconclusiva diante da insuficiência dos documentos juntados pelas partes. - Dano moral – Não cabimento – Ausência de comprovação de qualquer prática de ato ilícito pela ré. Recurso das autoras não provido e provido parcialmente o recurso da ré.” (Apelação Cível nº [1058687-20.2018.8.26.0002](#), Rel. Marino Neto, j. 21/03/24).

“AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS – CONTRATO DE SEGURO – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré ao pagamento de indenização de R\$ 324,10, com o reconhecimento da sucumbência preponderante da autora - Irresignação da autora – Extravio total da carga - Responsabilidade objetiva que restou inconcussa – Aplicabilidade do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.º 210 do STF - Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal na seara dos danos materiais, que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias - Precedentes do C. STJ – Hipótese em que, ademais, restou evidente a opção do expedidor da carga em não realizar a declaração especial de valor – Limitação da indenização pela carga extraviada a 22 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma de mercadoria, e não 17 Direitos Especiais de Saque, devido à revisão realizada pela ICAO em 2019 - Juros moratórios que devem incidir, por seu turno, desde o desembolso - Base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que deve corresponder ao proveito econômico - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1073489-18.2021.8.26.0002](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 21/03/24).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Sentença de procedência que reconheceu a prescrição da dívida e extinguiu a execução – Irresignação do embargado - Preliminar de cerceamento de defesa – Inadmissibilidade – Provas documentais suficientes ao julgamento do feito, não tendo as provas pretendidas pelo embargado o condão de alterar as conclusões adotadas pela sentença – Débitos advindos de instrumentos particulares de mútuo, cujo prazo prescricional quinquenal se inicia do seu respectivo vencimento, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil – Eventual protesto extrajudicial que não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional, pois o título executado não é passível de protesto cambial – Interrupção da prescrição que ocorre uma única vez, no caso, ocorrendo com o reconhecimento da dívida no IRPF 2013, entregue até 30/04/2013, fato que não tem o condão de alterar as conclusões da r. sentença - Recurso desprovido

com majoração recursal de honorários.” (Apelação Cível nº [1131147-94.2021.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 21/03/24).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REVISÃO - CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS TIDOS POR ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DOBRADA e INDENIZAÇÃO - Ação julgada improcedente - Insurgência pela autora - Desacolhimento - Juros previstos no contrato que não se mostram abusivos, e foram respeitados na fixação do valor das parcelas – Constatação de que a afirmação feita pela autora em sua petição inicial e ratificada em suas razões de apelação constituem alteração da verdade dos fatos – Autora que trouxe documento que desmente suas próprias afirmações – Empréstimo contratado para pagamento em duas parcelas, não logo após a contratação, mas mais de dois anos depois – Evidente a conduta temerária da autora – Situação dos autos que justifica a manutenção íntegra da sentença apelada – Taxa contratada e aplicada que não superou a taxa média de mercado – Evidências de que os advogados da autora pulverizam ações sem justificativa, alterando a verdade dos fatos, que justifica o deferimento do pleito de expedição de ofício ao NUMOPED para apuração – Reconhecimento, ainda, de prática de ato de litigância de má-fé, com imposição de multa no valor equivalente a 9.9% sobre o valor atribuído à causa – Hipótese de manutenção íntegra da sentença, com determinação e imposição de penalidade - Recurso desprovido, com determinação e imposição de penalidade, nos termos do acórdão.” (Apelação Cível nº [1012574-39.2023.8.26.0032](#), Rel. Jacob Valente, j. 05/03/24).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais – Cotas de consórcio. Alegação de descumprimento de promessas de contemplação - Inexistência de comprovação de vício de consentimento ou de induzimento a erro – Cláusulas contratuais que estabelecem contemplação somente por meio de sorteio ou lance. Alegação de descumprimento de acordo firmado com a ré, que previa a comercialização pela vendedora das cotas de consórcio, no prazo de 60 dias úteis, sob pena de restituição do valor pago pela parte autora - Acordo válido - Reconhecimento de firma que não é requisito de validade do instrumento – Descumprimento incontroverso – Pedido de indenização por dano material julgado procedente somente em relação à Corré Starcon Intermediação de Negócios Ltda. - Corré Reserva Administradora de Consórcio Ltda. não firmou o termo do acordo. Dano moral - Descabimento – Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade – Mero descumprimento do acordo que, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001192-24.2023.8.26.0008](#), Rel. Simões de Almeida, j. 06/03/24).

“Ação indenizatória regressiva. Transporte rodoviário de cargas. Roubo da carga. Sentença de improcedência. Irresignação da seguradora autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral e prova pericial desnecessárias ao deslinde do feito. Mérito. Condições mecânicas do caminhão irrelevantes à solução da controvérsia. Parada em posto de gasolina originou-se do pernoite e não de falha mecânica. Permissão de parada para necessidades fisiológicas. Pernoite inserido nesse

conceito. Prévia autorização da gerenciadora de riscos. Proibição de parada no local do roubo (Posto Kennedy em Ourinhos, SP) aquém dos limites do risco definidos na Dispensa do Direito de Regresso e no Plano de Gerenciamento de Riscos. Ausência de cautelas prévias da seguradora para melhor delimitar o seu risco. Data do vencimento do cadastro do motorista é posterior ao transporte objeto do contrato de seguro. Solicitação de monitoramento devidamente apresentada. Inexistentes elementos de convicção eficientes do eventual descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco pela transportadora. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1013936-43.2021.8.26.0001](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 20/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória fundada em instrumento de confissão de dívida. Desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial. Sentença que, rejeitando embargos monitórios, acolheu a desconsideração e julgou procedente a pretensão creditícia. Transferência de ativos para a sociedade da qual a confitente era sócia. Utilização do patrimônio da confitente como patrimônio especial da SPE e da sociedade em conta de participação. Ausência de autonomia patrimonial. Demonstrado o abuso da personalidade jurídica pela confusão patrimonial. Preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1014976-09.2021.8.26.0309](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 20/03/24).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Responsabilidade civil. Veículo confiado ao prestador de serviços. Hipótese de prestação gratuita de serviços com propósito de fidelização do cliente. Existência de relação de consumo. Roubo que constitui fortuito interno. Obrigação de reparar bem reconhecida. Obrigação de locação de veículo que tem o propósito de mitigar os danos e vigora até o pagamento da indenização. IPVA que deve ser objeto de restituição nos termos da Lei nº Paulista nº 13.296/2008. Valor ora excluído da indenização. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1022439-76.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 06/03/24).

“AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - BLOQUEIO DA ENTRADA NOS ESTADOS UNIDOS - ACONDICIONAMENTO INADEQUADO DOS PRODUTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1- APELAÇÃO (RÉU) 1.1- NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - QUESTÃO JÁ DECIDIDA FAVORAVELMENTE À COMPANHIA AÉREA - MATÉRIA NÃO CONHECIDA. 1.2- LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL E DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - LEGISLAÇÕES QUE TRATAM DE CASOS DE DESTRUIÇÃO, PERDA, AVARIA OU ATRASO DA CARGA - AUTORA QUE BUSCA COMPENSAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA POR USO DE PALETES QUE VIOLARAM AS NORMAS FITOSSANITÁRIAS INTERNACIONAIS - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1.3- INDENIZAÇÃO PELA MULTA - REQUERENTE QUE ACONDICIONOU DE FORMA CORRETA OS PRODUTOS EM CAIXAS DE PAPELÃO - UTILIZAÇÃO PELA TRANSPORTADORA DE PALETE DE MADEIRA NÃO TRATADA, INFRINGINDO NORMA FITOSSANITÁRIA - RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.4- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 2- APELAÇÃO (AUTORA) 2.1- CUSTAS PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO A MENOR - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - COMPLEMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO NOME JUNTO AO CADIN. 2.2- INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR -

DESCABIMENTO - PREJUÍZOS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DA CARGA NÃO COMPROVADOS. 2.3- VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA AUTORA - INDENIZAÇÃO PLEITEADA E NÃO CONCEDIDA IMENSURÁVEL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM PROL DOS PATRONOS DO RÉU POR EQUIDADE. 2.4- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 3- RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COMPORTANDO PARCIAL PROVIMENTO AQUELE DA AUTORA, COM DETERMINAÇÃO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA EM PROL DOS PATRONOS DA DEMANDANTE.” (Apelação Cível nº [1007298-27.2023.8.26.0032](#), Rel. Carlos Abrão, j. 20/03/24).

“Ação de cobrança – Transporte de mercadoria – Parcial procedência – Ilegitimidade passiva – Ré que se beneficiou dos serviços de transporte prestados pelo autor e deve responder pelas consequências decorrentes das horas paradas – Preliminar rejeitada – Incontroversas as horas paradas nas dependências da ré – Ausência de prova de culpa do autor pelo atraso – Recebimento dos valores devidos em razão do atraso superior a cinco horas que é de rigor, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 – Critério de cálculo adotado na sentença considerando a capacidade total de transporte do veículo que merece ser mantido – Impossibilidade de utilização do peso relativo a Capacidade Máxima de Tração (CMT) que diz respeito ao limite de peso que cada veículo pode rebocar e não há informação no processo de que o caminhão do autor estivesse com algum reboque – Sentença mantida – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1002591-36.2022.8.26.0457](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 20/03/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO BOLETO FALSO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVAMENTE À SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. ART. 14 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 12 DESTA CORTE. ACESSO A CANAL DE ATENDIMENTO PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1037516-08.2022.8.26.0506](#), Rel. César Zalaf, j. 20/03/24).

“Apelação. Voo internacional. Ação ora extinta pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte em relação aos autores, com exceção do coautor Werlis, e à ré Tam Linhas Aéreas. Autores que não sofreram dano. Voo não compartilhado. Autor Werlis impedido de embarcar no voo de volta. Inexistência de controvérsia. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva das rés. Dano material configurado. Inexistência de prova de reembolso. Dano moral configurado. Valor da indenização por dano moral majorado para R\$ 15.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso das rés improvido.” (Apelação Cível nº 1136335-34.2022.8.26.0100, Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 20/03/24).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX NÃO RECONHECIDAS NA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INCUMBIA AOS RÉUS INSTRUIR A CONTESTAÇÃO COM OS DOCUMENTOS DESTINADOS A PROVAR SUAS ALEGAÇÕES, CONFORME DISPOSTO NO ART. 434 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PORÉM NÃO O FIZERAM. NO MÉRITO, MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS E NÃO

AUTORIZADAS NA CONTA DA PARTE AUTORA. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS EM RÁPIDA SUCESSÃO, INDICANDO ATIVIDADE FRAUDULENTA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS RÉUS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030843-11.2022.8.26.0405](#), Rel. César Zalaf, j. 20/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória c.c Ação de Obrigação de Fazer. Sentença de Procedência. Pedido de concessão do efeito suspensivo ao Recurso. Não cabimento. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Competência da Justiça Federal não caracterizada. A CEF, gestora do FCVS, participou do Contrato como mera "quitadora" de obrigação passada, e não detém direito de hipoteca sobre o Imóvel. Contrato de financiamento firmado em 1980, sob a égide da Lei nº 4.380/64, que não estabelecia qualquer penalidade para mutuários que tinham mais de um Imóvel na mesma localidade. Hipótese que foi alterada apenas com a edição da Lei nº 8.004/90. Irretroatividade. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 323). Pretensão de cobrança de resíduo e negativa em baixar a hipoteca ilegítima. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026588-81.2023.8.26.0564](#), Rel. Penna Machado, j. 20/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença que julgou improcedentes os Embargos. Inconformismo. Acolhimento parcial. Herdeiro necessário de codevedor incluído no polo passivo da execução. A responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido até a partilha de bens é do Espólio. Falecimento do devedor no curso da Demanda. Alegação de ausência de patrimônio deixado pelo de cujus. Artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil e o Artigo 796 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte estadual. O credor do falecido tem legitimidade concorrente para requerer a abertura do Inventário (Artigos 615 e 616, VI do Código de Processo Civil). Embargante figura nos Autos da execução tão somente como representante legal do Espólio. A bem de evitar omissão dolosa dos herdeiros, a abertura do Inventário tem como legitimado para seu requerimento, também, o credor do Autor da herança (Artigo 616, VI do Código de Processo Civil). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002506-34.2023.8.26.0451](#), Rel. Penna Machado, j. 20/03/24).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. POSSE INJUSTA CONCEDIDA POR QUEM NÃO TINHA LEGITIMIDADE PARA TANTO. MERA DETENÇÃO QUE NÃO INDUZ POSSE AD USUCAPIONEM. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. ART. 373, II, CPC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS QUE TAMPOUCO PROSPERA. RÉ QUE OCUPOU O IMÓVEL DE FORMA GRATUITA, SEM CONTRAPRESTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1221 DO CC. PRECEDENTES. ADEMAIS, A CIÊNCIA DA RÉ ACERCA DO VÍCIO DA POSSE, PORQUE TRANSFERIDA POR QUEM NÃO TINHA DIREITO DE FAZÊ-LO, AFASTA A ALEGADA BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO DO BEM. PERDIMENTO DE EVENTUAIS BENFEITORIAS CABÍVEL À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003652-35.2020.8.26.0704](#), Rel. César Zalaf, j. 20/03/24).

“Agravado de Instrumento – Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e antecipação de tutela – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de

Imóvel – Tutela provisória de urgência – Rescisão do contrato comunicada à ré, pretendendo esta, em face disso, a retenção de 50% do valor pago, à título de multa – Pretendida suspensão de cobrança de referida multa contratual, por ser considerada abusiva, nos termos dos arts. 51 e 53 do CDC – Admissibilidade – Requisitos do art. 300 do CPC que estão configurados nesta hipótese – Tutela de urgência requerida que merece ser deferida – Recurso provido para tanto.” (Agravado de Instrumento nº [2009179-84.2024.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 22/03/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Cobrança. Indenização securitária. Seguro agrícola por quebra de safra. Procedência parcial. Manutenção. A antecipação do plantio não contribuiu para a perda da safra, conforme incontroversa apuração técnica, sendo irrelevante para a ocorrência do prejuízo, que deve ser indenizado. O cultivo antes do período recomendado não tornou a lavoura mais suscetível ao evento climático adverso previsto em contrato. Não houve agravamento de risco para se falar no afastamento da obrigação de indenizar. A perícia atestou que a queda da produtividade decorreu da seca, independentemente da data do plantio, bem como apontou o valor da indenização com base nas condições gerais do seguro agrícola. Vaga a alegação de que o perito não seguiu os termos do contrato de seguro para realizar o cálculo do prejuízo indenizável. Apelante que sequer aponta o valor devido. Descabida a pretensão pela anulação da sentença e determinação de pagamento diretamente ao Banco do Brasil na condição de instituição responsável pelo financiamento rural, matéria estranha a sentença, a qual eventualmente deverá ser suscitada na fase de seu cumprimento. Não há que se falar na aplicação da taxa Selic por ser estranha ao contrato. Determinado judicialmente o pagamento da indenização securitária, impõe-se a correção monetária pelos índices da Tabela Prática desta Corte, acrescido de juros de mora. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001904-28.2022.8.26.0047](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 05/03/24),

“**Apelação Cível.** Ação de indenização por dano moral. Prestação de serviços. Clínica estética. Preenchimento labial. Adimplemento do preço mediante pagamento de boletos bancários (crediário). Procedimento estético agendado, porém, não realizado, diante da não liberação do financiamento pela sociedade de crédito corrê. Dano moral. Inocorrência. Inexistência de ato ilícito. Contrato de crédito não perfectibilizado. Critérios para avaliação dos riscos do negócio que não podem ser substituídos pelos critérios do mutuante, inexistindo, na hipótese, dever legal ou obrigacional do mutuário em contratar. Tampouco se verifica, por parte da clínica estética corrê, qualquer tratamento descortês ou vexatório em relação à autora, sendo inexigível a realização do procedimento sem a liberação do crédito, uma vez que a demandante não se dispôs ao pagamento imediato do procedimento. Alegação da autora, de problemas de autoestima, relacionados aos seus lábios, que preexistiam aos fatos narrados, não se admitindo que a clínica ou a financeira sejam condenadas a compensar alegadas adversidades existenciais que por elas não foram causadas. Frustração na realização de procedimento estético que não pode ser elevada à categoria de dano moral, notadamente quando não se verifica qualquer abuso ou má-fé por parte das demandadas. Sentença de improcedência mantida. **Recurso da autora desprovido.**” (Apelação Cível nº [1029551-05.2022.8.26.0562](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 12/03/24).

“Apelação. Ação declaratória de inexistência de contrato de marketing c.c. pedido de indenização por danos materiais e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. 1. Ilegitimidade passiva *ad causam*. Pleito da parte ré, para exclusão de PagSeguro S.A., sob alegação de que o contrato impugnado foi celebrado com Universo On Line S.A. Descabimento. Os serviços de marketing só foram oferecidos ao autor em razão de sua utilização de máquina para cartões da PagSeguro, empresa de meios de pagamentos controlada pelo Grupo Uol. Incidência da responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo e do princípio da aparência. **2. Contrato de marketing.** Divulgação do site profissional do autor na internet, possibilitando sua localização com mais facilidade quando seus serviços fossem buscados virtualmente por pessoas próximas a sua região. Oferta mediante ligação telefônica efetuada pela parte ré à parte autora. Falta de dever de informação e conduta sub-reptícia da preposta da Uol, que se esquivava de responder objetivamente ao questionamento do autor sobre o preço do serviço, procede a uma leitura acelerada dos termos contratuais a impedir sua assimilação pelo interlocutor, e assegura ao cliente o prévio contato telefônico antes da primeira cobrança, o que não foi cumprido. Contrato não confirmado, o que implica a própria inexistência da avença após o período de teste gratuito. **3. Indébito.** Valores pagos pelo serviço não contratado, e que somente foram adimplidos pelo autor em razão do receio de sofrer negativação de seu nome. Restituição. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante. **4. Dano moral.** Cobranças indevidas por contrato que, efetivamente, não foi celebrado, porque não confirmado. Circunstâncias do caso concreto que provocaram dissabores que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. Efetiva perturbação do estado anímico do autor, causado por comportamento censurável da preposta da parte ré. Indenização de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pela r. sentença é indenização que compensa adequadamente o dano, pois não é exagerada e nem tampouco vil, cumpre suas funções ressarcitória e dissuasória. **5. Sentença mantida. Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1003556-21.2022.8.26.0196](#), Rel. Elói Estevão Trolly, j. 12/03/24).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, EXATAMENTE COMO NO CASO DOS AUTOS – ARTIGO 28, §1º, INCISO I, DA LEI 10.931/04 – CIRCUNSTÂNCIA QUE TORNA IRRELEVANTE A DISCUSSÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DA “TABELA PRICE” – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. LIMITAÇÃO DE JUROS – COBRANÇA DE JUROS EM PATAMARES SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 7, NOS LIMITES EM QUE EDITADA PELO C. STF – ACERTO DA R. SENTENÇA HOSTILIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUROS “PRESTAMISTA” E “AUTO CASCO” – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE LEVEM A CONCLUIR

PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DA CONTRATANTE, SEJA DE CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, SEJA DE OPTAR DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM ATUAÇÃO NO MERCADO, INDICANDO QUAL PRESTARIA O SERVIÇO – VENDA CASADA QUE RESULTOU CONFIGURADA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.639.259-SP (TEMA 972) – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE. TARIFA DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA – VENDA CASADA, PORQUE DESVINCULADA DOS LIMITES DO MÚTUO - ABUSO CONFIGURADO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CONTRATO QUE NÃO CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DO ENCARGO – INSTRUMENTO CONTRATUAL, TODAVIA, QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS DE 8,10% AO MÊS, O QUE IMPLICA EM VERDADEIRA COBRANÇA DISSIMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DEVENDO ASSIM SEGUIR AS MESMAS REGRAS A ESTA APLICADAS – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, E MULTA – CONTRATO QUE CONTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGÊNCIA CUMULADA – AFASTAMENTO DA COBRANÇA QUE SE IMPÕE - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE.” (Apelação Cível nº [1005663-37.2019.8.26.0198](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 13/03/24).

“Ação declaratória de inexistência de débito e reparatória de danos morais - cobrança nas faturas de cartão de crédito a título de "PAPCARD PAGTO MENSAL-24 MESES" - autora afirma a ausência de contratação do produto - réu se desincumbiu do seu ônus probatório mediante a juntada de gravação telefônica - consentimento da autora - ausência de indícios de vícios da declaração de vontade - litigância de má-fé que, de outro lado, não restou configurada - condenação afastada - recurso parcialmente provido para esse fim.” (Apelação Cível nº [1012909-48.2023.8.26.0100](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 19/03/24).

“Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Serviço de transporte aéreo - Litispendência inexistente - Elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido) distintos - Seguro coletivo de proteção à bagagens, firmado com administradora de cartões de crédito - Danos materiais decorrentes de extravio de bagagem - Prejuízo da passageira demonstrado, já que foi compelida a adquirir produtos para prosseguir com a viagem - Documentos que acompanharam a inicial suficientes para demonstrar os gastos do beneficiário e a sub-rogação da autora - Ressarcimento devido - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1070374-15.2023.8.26.0100](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 19/03/24).

“Apelação. Serviços educacionais. Curso superior. Rematrícula não finalizada. Ausência de conduta lesiva da instituição de ensino. Orientações regularmente prestadas. Pagamento do respectivo boleto e confirmação das matérias a serem cursadas que dependiam exclusivamente da aluna. Indemonstrada a ocorrência de falha no sistema da universidade. Sentença reformada. Improcedência decretada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1024630-25.2022.8.26.0005](#), Rel. Mauro Conti Machado, j. 19/03/24).

“APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da instituição ré pretendendo a inversão do julgado, com amparo na tese da culpa exclusiva da vítima e de terceiro. **1. CULPA CONCORRENTE.** Configurada. Autor que, com sua conduta, contribuiu para a fraude (golpe da "troca de cartões"), possibilitando o acesso dos fraudadores, que realizaram compras pela internet, com a numeração e código do cartão de crédito. Porém, o réu também contribuiu para a fraude, pois houve inegável falha no sistema de segurança do "banco", pois: a) foram feitas 3 transações simultâneas em estabelecimentos diferentes, ao passo que o réu somente bloqueou UMA delas; b) Apenas DOIS minutos após, foi realizada a quarta transação, que o réu não bloqueou; c) as transações foram realizadas no período noturno e fora do perfil de consumo do autor. **2. REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL.** Fixação que deve observar a participação de cada parte no evento (CC/02, art. 945), de modo que a indenização devida ao autor deve sofrer redução no percentual de 50%. **3. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”** (Apelação Cível nº [1009947-52.2023.8.26.0100](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 13/03/24).

“APELAÇÃO – Ação de Indenização - Prestação de serviços aéreos - Autor que adquiriu passagens para os trechos de ida e volta SÃO PAULO/NOVA IORQUE - Desistência sob alegação de novas exigências implementadas pelo governo norte-americano no cenário de pandemia - Sentença de improcedência - Recurso interposto pelo autor - Controvérsia que deve ser resolvida em mencionado contexto - Preliminar - Coapelante que responde por integrar a cadeia de consumo - Legitimidade passiva configurada - Mérito - Inércia quanto à justa solução do problema - Consumidor que, naquela circunstância, tinha o direito de remarcação dos bilhetes sem imposição de qualquer penalidade - Demandante que acabou adquirindo novas passagens às suas expensas - Falha na prestação de serviços caracterizada - Danos materiais configurados - Ressarcimento devido - Ação julgada procedente - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1065168-20.2023.8.26.0100](#), Rel. Irineu Fava, j. 25/03/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que, após receber SMS entrou em contato através do número de telefone indicado na mensagem e seguiu as orientações de suposto funcionário do banco, instalando aplicativo que permitiu o acesso remoto de seu aparelho eletrônico e de sua conta bancária, por terceiros. Contratação de empréstimos e transferências via PIX que o autor não reconhece. Autor que não agiu com as cautelas mínimas, deixando de confirmar previamente a informação recebida via SMS e o número de telefone fornecido. Violação do dever de guarda e vigilância quanto às informações de segurança da conta pelo correntista. Transações em valores elevados e que destoam do histórico de transações da conta do cliente. Ausência de bloqueio preventivo das operações pela instituição financeira. Falha na prestação de serviços configurada. Culpa concorrente. Danos materiais que devem ser igualmente repartidos entre as partes. Dano moral não configurado. Embora caracterizada a irregularidade das operações questionadas, não foi comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao recebimento de

indenização por dano moral. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1008779-97.2022.8.26.0278](#), Rel. Afonso Bráz, j. 25/03/24).

“Declaratória c.c. indenização – Autora nega contratação de empréstimo consignado em sua aposentadoria – Laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade de assinatura lançada no pacto – Aplicação da teoria do risco profissional – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório – Montante que não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Elevação – Possibilidade – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1014321-59.2022.8.26.0161](#), Rel. Souza Lopes, j. 27/03/24).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA REQUERENTE. PRESCRIÇÃO - Prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil não superado no caso concreto - Prescrição interrompida, nos termos do artigo 202, inciso V, do Código Civil, em razão da citação do ora requerido nos autos da execução de título extrajudicial (processo 0009667-57.2006.8.26.0565), proposta pela construtora em busca do pagamento das prestações inadimplidas do contrato que aqui se pretende rescindir - Reinício da contagem da prescrição postergado para a data em que praticado o último ato judicial na ação de execução (23/08/2017) - Presente demanda proposta aos 16/05/2023 - Prescrição não constatada - Jurisprudência - Sentença reformada. MÉRITO - Viável a análise das questões de fundo, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do CPC - Inadimplência incontroversa, eis que o requerido somente pagou 16 das 24 parcelas previstas no compromisso de compra e venda - Descumprimento contratual a partir de julho de 2004, resultando em débito substancial não solvido nem mesmo em sede de execução de título extrajudicial - Rescisão do negócio que surge como direito da parte vendedora, nos termos do artigo 475 do Código Civil - Consequente reintegração da construtora na posse do bem - Concessão do prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas no ordenamento - Valores recebidos pela construtora nos autos do processo 0009667-57.2006.8.26.0565 restam convertidos em perdas e danos e em compensação pela fruição gratuita do bem por quase 20 anos - Pedido expresso, com base no artigo 499 do CPC - Jurisprudência. DISPOSITIVO - Sentença reformada no mérito - Ação julgada procedente - Ônus da sucumbência pelo requerido - Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor atribuído à causa pelo d. Juízo "a quo". RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003536-53.2023.8.26.0565](#), Rel. Sergio Gomes, j. 11/03/24).

“TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de procedência. Insurgência da companhia aérea. CANCELAMENTO DO VOO. Questiona-se a ocorrência de defeito no serviço prestado pelas demandadas, empresa intermediadora da venda das passagens e companhia aérea. Eventual falha de comunicação entre as empresas parceiras não exime a responsabilidade solidária delas perante os consumidores que não foram atendidos ao expressarem desejo de remarcar as passagens adquiridas. As faturas de cartão de crédito comprovam o pagamento do valor relativo às passagens aéreas à Gol Transp. As tratativas para reembolso restaram evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos. Em princípio, legítimo o cancelamento do voo porque em observância às medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 (Lei nº

14.034, de 5 de agosto do ano 2020). Ocorre que os autores tentaram remarcar o voo, conforme lhes era facultado. Diante da impossibilidade, tentaram o reembolso dos valores, mas sem êxito mesmo após decurso do prazo concedido pelo art. 3º da Lei 14.034/20 (doze meses contados da data do voo cancelado). Os réus integram a cadeia de fornecimento dos serviços prestados, de forma que são solidariamente responsáveis por falhas daí decorrentes, nos termos dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, 18 e 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Evidenciada a responsabilidade das requeridas. Restituição devida. DANO MORAL. Os autores tentaram resolver o problema perante o Procon/SP, o Juizado Especial Cível e rede social (fls. 65/81) e, sem êxito, não lhes restou outra alternativa senão o ajuizamento desta demanda, vendo-se impelidos a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário, o que supera os dissabores comuns do dia a dia. Serviço defeituoso oferecido pelas empresas, que não honraram com as expectativas do consumidor e nem fizeram a restituição do valor pago no prazo estipulado. Dano moral configurado. Valor que atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1025605-02.2022.8.26.0602](#), Rel. Helio Faria, j. 24/03/24).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela MAGAZINE LUÍZA S/A rejeitada. Empresas requeridas que integram a mesma organização empresarial, sendo o cartão de crédito cuja celeuma foi instaurada disponibilizado na própria loja física da MAGAZINE LUÍZA S/A. Interesse econômico coexistente entre a MAGAZINE LUÍZA S/A e a financeira LUIZACRED S/A a legitimidade da primeira para figurar no polo passivo da demanda. Cobrança de débito relativo ao "seguro cartão protegido". As solicitações de cancelamento do cartão de crédito suspendem a eficácia da cobrança do "seguro cartão protegido", pois manifestada a intenção de extinção do negócio jurídico principal, na hipótese, o cartão de crédito, o negócio jurídico acessório subjacente, no caso, o "seguro cartão protegido" também resta extinto, de modo que a manutenção de sua cobrança se revela ilegal e abusiva. Gravações telefônicas que confirmam o pedido de cancelamento do cartão de crédito, inexistindo motivos que justificassem a manutenção da cobrança do "seguro cartão protegido". Negativação por débito inexistente. Ocorrência de dano moral "in re ipsa". "Quantum" arbitrado em R\$ 15.000,00 que não comporta redução. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade observado. Honorários advocatícios acrescidos para 18% do valor da condenação. Sentença ratificada. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002457-67.2022.8.26.0082](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 25/03/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Golpe da falsa central de atendimento – Autor que, após receber mensagem supostamente enviada pelo banco réu, entrou em contato com criminosos e, seguindo suas orientações, realizou duas transferências via "pix" – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Pretensão do réu de reforma – ADMISSIBILIDADE: Autor realizou as transações mediante utilização de senha pessoal e intransferível. Ausência de falha na prestação de serviço do Banco em decorrência de fortuito externo. Colaboração involuntária da vítima. Culpa de terceiro fraudador. Nexos causal rompido. Aplicabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1032671-16.2023.8.26.0564](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 25/03/24).

“Ação de Regresso – Responsabilização pelo pagamento de dívidas decorrentes de condenações em reclamações trabalhistas – Alegação de vício de representação processual, prescrição e inclusão de débitos trabalhistas não relacionados com a empresa requerida (divergências de nome e CNPJ, tratando-se de empresas distintas) – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Reconhecimento – Cerceamento de defesa (CPC, arts. 357 e 373) – Princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 355) – Natureza das alegações que demandam o adequado saneamento do feito, com o estabelecimento dos prontos controvertidos e aferição acerca da necessidade da produção de provas acerca deles, bem como a análise individualizada dos documentos já colacionados aos autos, além da eventual determinação da produção de outras provas tendentes a esclarecer a controvérsia – Descabimento do reconhecimento genérico da responsabilidade pelo valor total da dívida sem apreciação específica do conjunto probatório – Deficiência na fundamentação caracterizada – Evidenciada a necessidade de análise especificada do conjunto probatório, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Ausência de fundamentação - Ofensa ao artigo 93, IX da CF. Sentença anulada "ex officio", prejudicado o recurso.” (Apelação Cível nº [1129737-69.2019.8.26.0100](#), Rel. Henrique Rodrigo Clavio, j. 25/03/24).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação rescisória – 1. Revelia não caracterizada. Irrelevante a alegação de que a ré tinha conhecimento da ação antes mesmo da respectiva citação, haja vista não ter ela comparecido espontaneamente ao processo naquele interim. 2. Decadência. Não consumação. Demanda proposta antes do esgotamento do prazo bienal contado do trânsito em julgado da última decisão proferida na etapa de conhecimento do processo originário. (CPC, art. 975, caput, e Súmula 401 do STJ). 3. Pleito de rescisão do capítulo da sentença que condenou o banco a restituir à ora ré a quantia de R\$ 50.000,00, acrescida dos mesmos encargos financeiros estabelecidos em favor da instituição financeira no contrato declarado inexistente. Violação manifesta a norma jurídica. Jurisprudência do STJ que já estava consolidada nesse sentido desde 2007 (REsp 447.431/MG, Segunda Seção, Rel. Min. ARY PARGENDLER, j. 28.3.07). Irrelevante a suscitação de procedimento de recursos especiais repetitivos em momento posterior (2016), o que se fez, apenas, para atribuir caráter vinculativo à tese (Tema 968), por força do art. 927, III, do CPC/15, já em vigor. 4. Termo inicial dos juros de mora violando o art. 405 do CC, conforme também a tranquila jurisprudência do STJ sobre esse específico tema. 5. Sentença rescindenda desconstituída, substituído o primitivo julgamento, para que o débito experimente atualização monetária segundo os índices ordinários de atualização monetária e seja acrescido de juros de mora, de 1% a.m., a contar da data da citação para aquela demanda. Verbas da sucumbência atribuídas à responsabilidade da ré. 6. Ação rescisória julgada procedente nesses termos. Julgamento não unânime. Rejeitaram as preliminares, por votação unânime, e julgaram procedente a ação rescisória, por maioria de votos.” (Ação Rescisória nº [2144273-77.2019.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 26/02/24).

“Apelação – Exibição de documentos – Extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC – Necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de configuração do interesse de agir – Autor que não logrou comprovar o envio de notificação extrajudicial à parte ré voltada à obtenção das imagens de circuito interno de câmeras referidas na

petição inicial – Situação que não se confunde com a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, que configuraria violação ao artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal – Precedente do E. Supremo Tribunal Federal – Interesse de agir não caracterizado – Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001555-63.2023.8.26.0411](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 11/03/24).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Com razão. Relação de consumo. Contratação de empréstimo consignado realizada “à mesa da gerência” com exigência apenas de inserção de cartão, sem chip, e senha da demandante que, à época da operação, contava com 66 anos de idade e era beneficiária do INSS. Ausência de qualquer assinatura da autora para formalização da operação. Extratos bancários que demonstram discrepância do método utilizado na operação financeira de transferência do crédito do mútuo, com as demais operações realizadas nos demais meses naquela conta. Laudo produzido e apresentado pela instituição financeira que atesta que o valor creditado foi sacado em abril de 2020 em total inconsistência com o extrato apresentado anteriormente que demonstrou a transferência realizada em janeiro de 2020, gerando inconsistência da alegação. Ônus probatório do réu, o qual não se desincumbiu. Aplicação do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Sentença reformada para declarar inexigível o contrato em questão, determinando-se a suspensão dos descontos, sob pena de multa por ato de descumprimento, e para condenar a parte ré à restituição dos descontos indevidos, observando-se, em liquidação, a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do EARESP 676.608/RS; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$10.000,00, além das custas e despesas processuais e honorários fixados em 20% do valor da condenação. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1005856-22.2020.8.26.0132](#), Rel. Roberto Maia, j. 06/03/24).

“LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - Alegação de ilegitimidade do titular de “bandeira” de cartão de crédito - Inocorrência - O serviço de cartão de crédito não é prestado unicamente pela administradora do cartão, havendo na realidade verdadeira cadeia de colaboração entre o Banco, a entidade titular da “bandeira” e o estabelecimento comercial, agindo todos de maneira conjunta e coordenada - Ainda que não existindo relação contratual direta com o consumidor e não administrando o cartão, as “bandeiras” participam da cadeia de consumo, concedendo o uso de sua marca para a celebração do negócio e, com isso, atrai interessados em função de sua credibilidade - Responsabilidade solidária - Art. 7º, parágrafo único, do CDC - A corré responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC - Legitimidade passiva configurada - Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL – Operações realizadas por terceiro sem autorização do autor com cartão de crédito, débitos e saques - Autor que foi vítima do golpe denominado “boa noite cinderela” - Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva e solidária pelo fato do produto e do serviço, conforme arts. 12 a 14 do CDC, bem como pelo vício do produto e do serviço, nos termos dos arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC - Não há prova de que o autor efetuou as compras que nem sequer condiziam com o seu padrão de consumo - Falha na prestação

de serviços, por ter os apelantes autorizado as operações sem averiguar quem, de fato, as realizara – Débito declarado inexigível – Restituição do valor ao autor – Cabimento - Dano moral – Ocorrência - Indenização arbitrada em R\$ 2.000,00 - Cabimento - Redução do valor indenizatório – Inadmissibilidade - Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios impostos aos corréus apelante de 10% para 15% do valor atualizado da condenação. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1038128-97.2022.8.26.0100](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 18/03/24).

“Ação revisional de contrato bancário. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.º da CF/88. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004949-06.2023.8.26.0047](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 24/03/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL – Reconhecimento: (i) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo atraso de voos, o que ocasionou o atraso de 17h40 na chegada da parte autora passageira ao destino contratado; e (ii) de que a parte ré prestou adequada prestação de assistência material à autora, durante o período de atraso do voo – Adotada a atual orientação do Eg. STJ, no sentido de que a ocorrência do dano moral depende de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, ou seja, de fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, uma vez que o atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea não pode ser presumida em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Na espécie, (a) ausente prova de fato extraordinário configurador de lesão patrimonial da parte autora passageira, decorrente do ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, que resultou em atraso da chegada da parte autora ao destino objeto da ação, de rigor, (b) a manutenção da r. sentença, no que concerne à rejeição do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1023323-82.2021.8.26.0001](#), Rel. Rebello Pinho, j. 26/03/24).

“COBRANÇA – Ação de cobrança de verbas rescisórias em virtude de serviços prestados como transportador autônomo de carga – Vínculo trabalhista não configurado – Remessa dos autos da Justiça do Trabalho para Vara Comum – Relação entre as partes prevista na Lei nº 11.442/2007 – Verbas rescisórias que não decorrem da relação comercial configurada – Improcedência mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0002846-19.2023.8.26.0152](#), Rel. Correia Lima, j. 28/03/24).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Prova Pericial Técnica de informática - Dúvida acerca da legitimidade dos documentos eletrônicos apresentados pela ré - Necessidade de produção de prova pericial verificada – Sentença anulada – Apelação da autora parcialmente provida, prejudicado o recurso da ré – Instrução processual determinada.” (Apelação Cível nº [1005173-12.2018.8.26.0566](#), Rel. Ademir Benedito, j. 04/03/24).

“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em conta corrente de recebimento de benefício previdenciário. Ação revisional cumulada com pedidos de repetição de indébito. Sentença de procedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não implica em significar que o contrato entre as partes possa permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais ultrapassa inúmeras vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza naquele momento. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo nº 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1030224-06.2021.8.26.0506](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 04/03/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Compromisso de compra e venda do imóvel ainda não concluído por dificuldades apresentadas pelos próprios réus – Incidência na espécie da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1016076-13.2022.8.26.0002](#), Rel. Fábio Podestá, j. 04/03/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Ausência de previsão contratual de que os réus seriam encarregados do pagamento das prestações mensais do financiamento imobiliário feito pelos vendedores – Compromisso de compra e venda do imóvel não concluído ainda por dificuldades apresentadas pelo próprio autor – Incidência na espécie da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC – Autor que não se desincumbiu da demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1039351-54.2023.8.26.0002](#), Rel. Fábio Podestá, j. 04/03/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não configuração – Ré que faz parte do mesmo grupo econômico da companhia aérea responsável pelo voo – Inteligência do art. 7º parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC - Alteração de voo internacional sem a devida comunicação - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Dano moral – Configuração - Chegada ao destino final através de novo voo com dispêndio com hotéis e alimentação - Quantum indenizatório - Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante fixado em R\$ 10.000,00, ante as especificidades do caso concreto - Precedentes desta C. Câmara - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR – Sentença reformada em parte.” (Apelação Cível nº [1049731-36.2023.8.26.0100](#), Rel. Ademir Benedito, j. 18/03/24).

“APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Construção do bem posterior à venda do imóvel. Fraude à execução não configurada. Art. 792, incisos I a IV, do CPC. Atos de má-fé que não são suficientes para o reconhecimento da fraude. Fraude à execução que não se confunde com

fraude contra credores. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1005813-51.2023.8.26.0077](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 18/03/24).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. INCONTROVERSO O PROTESTO INDEVIDO EM DESFAVOR DA AUTORA, ASSIM COMO A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MÉRITO RECURSAL ADSTRITO AO ARBITRAMENTO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362, DO C. STJ). CONSIDERAÇÃO DE QUE A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA, POR CONSTITUIR FATO OCORRIDO ENTRE A CITAÇÃO E O SANEAMENTO DO PROCESSO, SOMENTE PODERIA SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NO ARIBTRAMENTO DA CIFRA COMPENSATÓRIA MEDIANTE ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 329, II, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001381-25.2022.8.26.0529](#), Rel. Alberto Gosson, j. 07/03/24).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA DE CAPTURA, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE ADESÃO, SEM FIXAÇÃO OBJETIVA DE PREÇOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE TARIFAS. DISPARIDADE ENTRE VALORES EXIGIDOS E DEBITADOS SEM JUSTIFICATIVA. DETERMINAÇÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO QUESTIONADO COM BASE NA MÉDIA DOS PREÇOS COBRADOS EM OPERAÇÕES ASSEMBELHADAS DURANTE O RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSES TERMOS. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.” (Apelação Cível nº [1003284-34.2023.8.26.0344](#), Rel. Alberto Gosson, j. 07/03/24).

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. APELO DA PARTE CREDORA PARA QUE EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 2º, DO ART. 545, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SEJA O VALOR FIXADO EM R\$171.421,41, BASE DEZEMBRO DE 2022, NO LUGAR DE R\$ 90.345,09 DETERMINADO PELA R. SENTENÇA. ENTENDIMENTO QUE DEVE PREVALECER POR INCLUIR A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EM ABERTO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO § 2º, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 6.899 DE 8/4/1981. RECURSO PROVIDO NESSES TERMOS.” (Apelação Cível nº [1041361-83.2014.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 07/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Alegação de nulidade da r. sentença por ausência de depoimento pessoal da parte autora. Não acolhimento. Cabe ao Magistrado, destinatário das provas, determinar aquelas que são necessárias à formação de seu convencimento.

Aplicação do artigo 370 do CPC. 2. Denúnciação da lide. Afastamento. Vedação legal, conforme artigo 88 do CDC. Terceiro que não mantém relação jurídica com o banco requerido. 3. Golpe do motoboy. Ocorrência de fraude financeira em divergência ao perfil habitual do autor que não foi detectada pelos sistemas de segurança do banco, após recebimento de ligação telefônica feita por terceiros que tiveram acesso a informações e dados pessoais sigilosos. Falha na prestação dos serviços bancários. 4. Ausência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiros. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados aos clientes por fortuito interno relativo a fraudes. Súmula 479 do STJ. 5. Inexigibilidade dos débitos transferidos aos fraudadores, com restituição na forma simples dos valores. Reconhecimento. 6. Danos Morais. Ocorrência. Desfalque sobre os proventos previdenciários do autor com utilização do cheque especial. Situação que enseja preocupação e angústia acima do tolerável, além de resultar em perda de tempo útil do autor, conforme preconizado pela teoria do desvio produtivo. Indenização fixada em R\$ 5.000,00. Reforma da r. Sentença. Recurso do autor provido parcialmente. Recurso do banco requerido não provido.” (Apelação Cível nº [1007034-69.2023.8.26.0562](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 21/03/24).

“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA, FUNDADA NO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO REPASSE CORRETO A TÍTULO DE COMISSÃO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTE QUE PRETENDE, EM VERDADE, A PRESTAÇÃO DE CONTAS, AÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PREVISTO PELO ART. 550 E SEGUINTE DO CPC. REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CASO VERTENTE QUE NÃO PERMITE A APRECIÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1080180-74.2023.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 21/03/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO E DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM, JULGADA IMPROCEDENTE E PREJUDICADA A LIDE SECUNDÁRIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. AUTORA ADQUIRIU OS DIREITOS DE CRÉDITO MEDIANTE ENDOSSO EM DUPLICATAS SACADAS POR EMPRESA TERCEIRA (LITISDENUNCIADA) CONTRA A RÉ. ENTENDIMENTO DE QUE O PACTO DE NON CEDENDO FIRMADO PELA RÉ JUNTO À EMPRESA TERCEIRA LITISDENUNCIADA E DEVEDORA ORIGINÁRIA, NÃO PODE PREVALECER PERANTE A AUTORA, VEZ QUE A REQUERIDA FOI NOTIFICADA COM ANTECEDÊNCIA A RESPEITO DO ENDOSSO DAS CÁRTULAS. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA PARA RECONHECER OS DIREITOS DE CRÉDITO COM RELAÇÃO ÀS TRÊS DUPLICATAS PERANTE A REQUERIDA COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA DIANTE DE CONFISSÃO EXPLÍCITA DA LITISDENUNCIADA, COM SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PROVIDOS NESSES TERMOS.” (Apelação Cível nº [0007820-64.2023.8.26.0002](#), Rel. Alberto Gosson, j. 21/03/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA NO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PARA QUE PROVIDENCIEM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL E INDIVIDUALIZAÇÃO DE UNIDADES DE APARTAMENTO. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA, POIS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS QUE

ACOMPANHARAM A PETIÇÃO INICIAL PERMITE CONCLUIR QUE OS AUTORES NÃO CELEBRARAM NENHUM NEGÓCIO JURÍDICO COM OS RÉUS, MAS, SIM, COM DAVI AUGUSTO DE OLIVEIRA, ADQUIRENTE DO TERRENO DOS RECORRENTES, CONSTRUTOR DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E VENDEDOR DOS APARTAMENTOS, O QUAL NÃO FIGURA COMO PARTE NOS AUTOS DESTA DEMANDA. CONSTATAÇÃO DE QUE OS RÉUS JÁ HAVIAM AJUIZADO UMA AÇÃO CONTRA O CONSTRUTOR (PROCESSO Nº 1022758-79.2019.8.26.0554), O QUAL FOI CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAR A CONSTRUÇÃO E A INCORPORAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, E OUTORGAR A ESCRITURA DEFINITIVA DE PERMUTA DOS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POIS, NO CASO EM ANÁLISE, NÃO SE VERIFICOU NENHUMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ROL DO ART. 80 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1022240-84.2022.8.26.0554](#), Rel. Alberto Gosson, j. 21/03/24).

“APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. Demanda DE indenização POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL (ART. 373, I, DO C.P.C.). INTELIGÊNCIA DO 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012424-47.2023.8.26.0068](#), Rel. Campos Mello, j. 21/03/24).

“APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA, POIS ANALISOU CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS QUE TRATAM DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DISCUTIDA NO PRESENTE FEITO. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO, PREJUDICADO O EXAME DO APELO.” (Apelação Cível nº [1003292-06.2023.8.26.0281](#), Rel. Campos Mello, j. 21/03/24).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda – Partes que firmaram em 22.1.2020 o "Contrato de Compra e Venda" nº 01-0075-2021-0005, tendo por objeto 240.000 kg de soja em grãos – Produto que deveria ser entregue pelo embargante em 28.2.2021 na filial da embargada localizada na comarca de Jaciara/MT – Caso em que, em virtude do encerramento das atividades da embargada na mencionada filial, foi solicitado que a entrega dos grãos de soja fosse realizada na filial da embargada situada na comarca de Campo Verde/MT – Embargante que, entendendo que houve inadimplemento contratual, notificou a embargada de seu desejo de rescindir o contrato – Embargada que ingressou com a ação de execução para entrega de coisa incerta, objetivando compelir o embargante à entrega dos 240.000 kg de soja. Execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda – Alteração do local de entrega do produto por parte da embargada que não constitui motivo hábil à rescisão do contrato firmado pelas partes – Embargada que se prontificou a arcar com a alteração do custo do frete, decorrente da mudança do local de entrega, havendo oferecido um aporte de R\$ 1,50 por saca de soja – Eventual insuficiência desse valor para cobrir os custos do frete que não constituiria motivo hábil à rescisão do contrato – Embargada que se prontificou a retirar a soja "no local de formação, com o devido

desconto dos custos logísticos correspondentes do preço inicialmente acordado" – Hipótese em que essa opção não traria qualquer prejuízo ao embargante – Discordância do embargante que vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do CC – Impossibilidade de se reconhecer que houve quebra do contrato por parte da embargada – Dever do embargante de entregar a totalidade das sacas de soja objeto do contrato de venda e compra que permanece hígido. Execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda – Impossibilidade de se reconhecer o inadimplemento contratual por parte da embargada pelo fato de ela não ter efetuado o pagamento dos 181.013 kg de soja objeto do arresto – Existência de cláusula que prevê que a embargada não está obrigada a efetuar o pagamento total ou parcial do preço até que o embargante entregue a totalidade do produto – Cláusula que não se afigura abusiva. Execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda – Necessidade de afastamento da cláusula 9.2 do ajuste, que prevê a responsabilização do embargante pelos custos suportados pela embargada com a retirada do produto – Caso em que, embora a alteração do local da entrega da soja não constitua motivo suficiente para a rescisão do contrato, tal alteração partiu da embargada, que encerrou as suas atividades na filial de Jaciara/MT – Impossibilidade de se responsabilizar o embargante pelos custos de transporte sofridos pela embargada para a retirada da soja objeto do arresto, tampouco por aqueles que ela irá suportar com a retirada da soja restante – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva – Necessidade de serem abatidos do preço total da soja a ser pago pela embargada os valores correspondentes ao frete relativo ao percurso original, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do embargante – Sentença reformada para esse fim. Execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda – Pretendido o reconhecimento da abusividade da cláusula 11.6 do ajuste, que trata da cláusula de eleição de foro – Descabimento – Caso em que a abusividade dessa cláusula foi afastada pelo juiz de origem em decisão proferida nos autos da execução, não tendo o embargante, àquela época, se insurgido mediante o recurso cabível – Questão que ficou preclusa. Execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda – Pretendida pelo embargante a condenação da embargada no pagamento de indenização por danos morais - Pretensão que não pode ser analisada em sede de embargos do devedor, que tem por escopo desconstituir o título executivo, devendo ser perseguida em ação própria – Precedentes do TJSP – Embargos à execução parcialmente procedentes – Apelo do embargante provido em parte." (Apelação Cível nº [1040315-15.2021.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 13/03/24).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Pretensão da autora de recebimento da quantia de R\$153.198,24 relativa a serviços de transporte prestados à ré entre maio/2013 e setembro/2015 – Ré que sustenta ser indevido o pagamento, uma vez que não foi possível constatar a legitimidade da dívida cobrada – Autora que comprovou fato constitutivo de seu direito, especialmente com a juntada dos recibos relativos aos traslados realizados, assinados pelos usuários, bem como pela prova testemunhal – Ré que, por sua vez, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do exigido pelo art. 373, II, do NCPC – Ré que não comprovou que as assinaturas apostas nos recibos apresentados pela autora não são válidas ou que as pessoas que os assinaram nunca trabalharam na empresa apelada – Impossibilidade de se exigir, da autora, a prova diabólica de demonstrar que as assinaturas foram

apostas por funcionários da empresa ré – Devidamente comprovada nos autos a prestação de serviços de transporte pela autora, nos anos de 2013, 2014 e 2015 – Condenação da ré ao pagamento da quantia de R\$153.198,24 – III- Pessoa jurídica passível de sofrer danos morais, vez que possui honra objetiva – Ausência de protesto ou negativação do nome da autora – O não pagamento pela prestação dos serviços não pode ser visto como um ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais, porquanto não se vislumbra, na hipótese, atos que importem em efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – IV- Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003441-28.2021.8.26.0004](#), Rel. Salles Vieira, j. 14/03/24).

“APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. restituição de valores e indenização por danos morais. Autor que sofreu "sequestro relâmpago". Utilização de seu cartão de crédito para realização de compras durante o sequestro. Responsabilidade objetiva dos réus por se tratar de caso fortuito interno. Não incidência da excludente prevista no art. 14, §3º, II do CDC. Patente a falha de segurança dos réus, por não se atentar ao perfil do correntista. Negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Dano moral "in re ipsa", consoante o entendimento do C. STJ. Valor arbitrado que merece majoração. Precedentes. Dá-se parcial provimento ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso dos réus.” (Apelação Cível nº [1006680-72.2023.8.26.0003](#), Rel. Sidney Braga, j. 14/03/24).

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que julgou procedentes os embargos, acolhendo a preliminar de ilegitimidade de parte – Ação de execução que foi proposta contra o Cartório, que não detém personalidade jurídica, pois é mera instituição administrativa, sem qualquer capacidade para ser demandado em juízo, sendo ente despersonalizado e desprovido de patrimônio próprio – Ausente o pressuposto da legitimidade passiva – Carência da ação – Reparação que pode ser buscada unicamente em desfavor do próprio Oficial, que possui personalidade jurídica para tanto – A possibilidade de substituição processual após o ajuizamento da demanda se restringe às ações de conhecimento – Art. 338 do CPC – Embargos à Execução que se tratam de processo autônomo – Impossibilidade de substituição do polo passivo, porquanto incompatível com o processo de execução – Vício insanável na propositura da ação – Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados de acordo com a regra do §2º, do art. 85 do CPC – Ausentes hipóteses que justifiquem a fixação por equidade – Sentença mantida – **Recurso improvido.**” (Apelação Cível nº [1030090-73.2020.8.26.0001](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 14/03/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRELIMINARES – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – I - Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou suficientemente a sua decisão – Ausência de afronta aos arts. 489, §1º, II, III e IV, e 1022, do CPC – II – Pedido de substituição do perito, que não foi analisado em 1ª instância – Incabível o enfrentamento da matéria diretamente em 2ª instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente – Matéria, ademais, que se confunde com o mérito recursal – Inocorrência de cerceamento de defesa - Inocorrência de inobservância ao art. 5º, LV, da CF, e aos arts. 468 e 378, do CPC –

Preliminares afastadas, na parte conhecida". "AÇÃO REVISIONAL - FASE DE LIQUIDAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES - I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, condenando-o ao pagamento das custas, multa legal e honorários advocatícios, de 20% sobre o valor atualizado da causa – Recurso do banco executado - II – Acórdão anterior, proferido por esta C. Câmara, que reconheceu a possibilidade de aplicação do art. 359 do CPC, na fase de cumprimento definitivo de sentença – Banco agravante que, intimado para a exibição dos documentos, por diversas vezes, deixou de apresentar a documentação solicitada pelo perito, de forma suficiente - Conduta omissiva que acabou comprometendo a realização da perícia contábil, a qual não foi capaz de confeccionar planilha de cálculos, nem tampouco apurou qualquer valor devido – Respostas aos quesitos formulados pelas partes, que restou prejudicada – Perícia inconclusiva, na hipótese em análise - III - Por outro lado, o valor apontado como devido pela parte exequente, igualmente não está fundada com planilha de cálculos, que revele como foi possível encontrar o aludido quantum debeatur – Necessário, em face das particularidades do caso, a realização de nova perícia, ante a inconclusão da primeira, para realizar o expurgo dos encargos contemplados pela sentença e acórdão proferidos – Inteligência do art. 480, §1º, do CPC - Persistindo a controvérsia de natureza contábil entre as partes, e em face da inexatidão detectada, os autos devem retornar ao perito judicial nomeado, para realização de nova perícia, através dos documentos que já encontram-se encartados aos autos, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito de ambas as partes – Precedentes – IV - Descabimento do pedido de compensação de valores, ante a ausência de comando judicial neste sentido - Decisão reformada – Agravo provido, com determinação". "CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - Hipótese em que o agravante, nada mais fez do que postular, fundado em matérias fáticas e jurídicas, dentre teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis às suas pretensões – Pedido formulado em contraminuta, afastado". (Agravo de Instrumento nº [2102459-46.2023.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 21/03/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento dos valores constrictos – Recurso dos executados – Sentença de procedência dos embargos à execução desafiada por recurso de apelação de ambas as partes – Magistrado de origem que destacou o duplo efeito do recurso de apelação e a consequente impossibilidade de produção imediata dos efeitos da sentença - A apelação não tem efeito suspensivo somente nos casos em que os embargos do executado são extintos sem resolução do mérito ou julgados improcedentes, situação diversa da tratada nos presentes autos – Inteligência do artigo 1.012, §1º, III, do Código de Processo Civil - Precedente – Matéria hasteada pela parte exequente, em razões recursais, que denota extrema relevância, em especial porque versa acerca de possível descumprimento do comando exarado por esta Colenda Câmara no julgamento do agravo de instrumento n. 2162002-48.2021.8.26.0000 – Liberação dos valores constrictos que tem patente risco à irreversibilidade – Necessidade de observância do poder geral de cautela do magistrado insculpido no artigo 297, caput, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2336178-35.2023.8.26.0000](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 21/03/24).

“APELAÇÃO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. PRELIMINAR. Nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença bem fundamentada. Preliminar

rejeitada. Mérito. Citação do réu ocorrida por edital. Exceção de pré-executividade acolhida para declarar a nulidade da citação, julgando extinta a fase de cumprimento de sentença. Autor que tinha ciência do endereço atualizado do réu antes do ajuizamento da ação e, de igual, no curso do processo, deixando de informar nos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0021521-18.2021.8.26.0114](#), Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 21/03/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Transporte aéreo. Antecipação do voo pela ré, sem que os autores fossem avisados com antecedência. Falha na prestação de serviços da ré verificada. Danos materiais e morais reconhecidos. Pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais não acolhido. Quantum adequadamente arbitrado pelo Juízo "a quo". Sentença de parcial procedência reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1022490-30.2022.8.26.0001](#), Rel. Pedro Kodama, j. 18/03/24).

“TRANSPORTE DE COISAS – Ação regressiva de seguro – Sentença de improcedência – Constatação pela importadora seguradora de avarias em mercadorias transportadas – Ausência de provas quanto ao cofre que transportou de fato as mercadorias, e de que o furo no interior do teto do contêiner fosse aparente pelo lado externo – Nexo causal relativo ao terminal de cargas incomprovado - Sentença mantida – **Recurso desprovido**, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).” (Apelação Cível nº [1021290-85.2021.8.26.0562](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 22/03/24).

“APELAÇÃO - Importação de caixa de uvas do tipo Red Globe - Alegação de avarias nas caixa de uvas decorrente de oscilação de temperatura no transporte rodoviário, realizado pela ré - Realização de Laudo Pericial à distância por informação de terceiro ao Engenheiro Agrônomo, perito que assinou o Laudo - Ausência de realização da perícia, pelo subscritor do laudo "in loco"- Inconsistência no laudo, culminando com ausência do seu desiderato - Responsabilidade da ré adstrita ao transporte e não na aferição da temperatura necessária ao transporte da mercadoria - Ausente a responsabilidade da ré, quantos aos prejuízos alegados e não comprovados, merece parcial reparo a sentença combatida, para julgar-se improcedente a ação. Sentença de parcial procedência, reformada - RECURSO DA RÉ PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1088541-51.2021.8.26.0100](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 26/03/24).

“Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de improcedência – Irresignação do autor. Proteção possessória – Laudo pericial apontando a invasão de parte do terreno pelo réu, que mora em imóvel contíguo e utilizou a área desocupada para ampliar sua moradia – Esbulho caracterizado. Usucapião alegada em defesa – Requisitos não demonstrados, eis que o réu apresentou instrumento particular de compromisso de compra e venda da casa vizinha à área esbulhada, afirmando ser o titular do imóvel, o que impede a usucapião especial urbana, consoante art. 183 da CRFB/88 – Ausência de demonstração, ademais, dos requisitos necessários ao reconhecimento de outras modalidades de prescrição aquisitiva, notadamente em virtude da oposição à posse, inexistindo prova inequívoca de que ela teria sido mansa e pacífica durante o lapso temporal legalmente exigido – Reintegração de posse concedida – Sentença reformada. Perdas e danos pelo

uso indevido do imóvel – Pedido rejeitado, tendo em vista que os prejuízos não foram evidenciados. Benfeitorias – Impossibilidade de indenização, ante a ausência de boa-fé do réu, que invadiu conscientemente área de terreno que não lhe pertencia – Inteligência dos artigos 1.219, 1.220 e 1.255 do CC c/c o Enunciado CJF nº 81, da I Jornada de Direito Civil – Outrossim, não há que se falar em benfeitorias necessárias, mormente por não ter o réu esclarecido de que forma teria levado a efeito despesas com a finalidade de evitar a deterioração da área não construída. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1038609-14.2019.8.26.0602](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 26/03/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“FRAUDE BANCÁRIA. Cerceamento de defesa. Ofensa ao contraditório e à necessidade de o perito prestar esclarecimentos. Matérias trazidas pelo réu totalmente dissociadas dos autos e que não comportam conhecimento. Ausência de caracterização da anterior e efetiva ciência dos autores sobre as ações executivas propostas pelo banco. Revelia. Ainda que a presunção de veracidade seja relativa, o réu está impedido de devolver por meio da apelação matérias próprias da contestação, que dependam de dilação probatória, bem como questões que não foram apreciadas em primeiro grau, nem estejam atreladas a matéria de ordem pública, assim como aquelas que não se encontram amparadas em fato novo. Declarações de inexistência de relação jurídica validade entre as partes, inexigibilidade das dívidas executadas e danos morais suportados. Necessidade de manutenção. Questões abarcadas pelos efeitos da revelia. Quantum indenizatório. Necessidade de majoração, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Restituição de valores. Impossibilidade, sob pena de se caracterizar o enriquecimento indevido dos requerentes. Ausência de prova de pagamento de qualquer valor atrelado às demandas executivas propostas pelo demandado. Ausência preenchimento dos requisitos exigidos no art. 940, do CC e art. 42, § único do CDC. Revogação da tutela de urgência. Matéria decida no agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara. Preclusão caracterizada. Honorários sucumbenciais. Inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC. Fixação que deve observar o Tema Repetitivo 1.076, do STJ, quanto ao proveito econômico obtido pelas partes. RECURSO PROVIDO dos autores e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1006715-03.2022.8.26.0218](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 06/03/24).

“APELAÇÃO. Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais. Alegação de nulidade de contratos firmados por um dos sócios, enquanto o Contrato Social preveria a necessidade da assinatura dos dois sócios. Condições do Contrato Social da contratante que não podem ser impostas a terceiro de boa-fé. Eventual excesso de poderes do sócio

subscritor é questão "interna corporis", a ser resolvida em ação regressiva. Princípio de proibição de favorecimento pela própria torpeza. Aplicação da Teoria da Aparência à hipótese. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1001107-09.2021.8.26.0493](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 06/03/24).

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução - Sentença de improcedência - Insurgência da embargante. **NULIDADE** - Intimação acerca do reconhecimento da fraude à execução, efetuada conforme a regra do § 4º, do artigo 792, do Código de Processo Civil - Carta de intimação que, todavia, foi encaminhada para endereço no qual a embargante não mais residia - Irregularidade sanada em função da própria oposição dos embargos de terceiro, os quais foram devidamente processados, oportunizando à embargante a regular discussão da matéria e o pleno exercício do contraditório - Ausência de prejuízo a justificar a anulação dos atos processuais praticados após a referida intimação - *Pas de nullité sans grief* - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **CERCEAMENTO DE DEFESA** - Inocorrência - Embargante que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal em sede de réplica, quando instada, posteriormente, a especificar e justificar a produção de novas provas manifestou expresso desinteresse - Julgamento regularmente proferido nos termos do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. **NULIDADE DA SENTENÇA** - Violação ao princípio da adstrição (congruência) - Inocorrência - Julgado que observou regularmente o pedido inaugural e sua fundamentação, nos termos do quanto preconizado no artigo 492 do Código de Processo Civil. **FRAUDE À EXECUÇÃO** - Escritura pública do negócio de compra e venda celebrado entre o executado e a embargante que fez constar expressamente a ciência das partes acerca da prenotação de hipoteca judicial registrada na matrícula do imóvel em função do processo principal - Constrição inafastável - Incidência da regra insculpida no inciso III, do artigo 792, do Código de Processo Civil - Impugnação da terceira embargante à fraude à execução reconhecida naqueles autos categoricamente afastada pelo D. juízo de primeira instância. **IMPENHORABILIDADE** - Inocorrência - Imóvel que, não sendo o único de propriedade da embargante, não se reveste da natureza de bem de família e de sua consequente proteção - Incidência das regras insculpidas nos artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/90. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** - Verba honorária que, tendo sido regularmente fixada nos moldes do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não comporta minoração - Hipótese em que inadmissível a fixação por equidade - Prevalência do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.906.618 - tema 1076) - Manutenção integral da r. sentença de improcedência que se impõe - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - **Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1123007-37.2022.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13/03/24).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL - Existência de relação jurídica entre as partes - Falha na prestação de serviço - Ocorrência - Autor que foi vítima do golpe da falsa central de atendimento - Transferência de alto valor por meio de PIX para terceiro desconhecido do autor - Realização de movimentação financeira atípica - Fortuito interno - Dano material - Manutenção - Dano moral - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Decisum reformado neste ponto - Dano in re ipsa - Transtornos que ultrapassaram a alçada do mero aborrecimento - Montante fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - Possibilidade - Valor que se harmoniza com o arbitrado em casos análogos

por esta C. 38ª Câmara - **Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1007390-19.2022.8.26.0362](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13/03/24).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de 90% do imóvel e arbitramento de multa por litigância de má-fé em desfavor de terceiro, filha do coexecutado. Temas já decididos e confirmados por acórdão desta Câmara. Reconsideração da mesma matéria pela decisão agravada. Impossibilidade. Preclusão pro judicato e prevalência das decisões de Segunda Instância. Inteligência dos artigos 505 e 1.008, ambos do CPC. Decisão reformada. Penhora de aluguéis do imóvel doado em fraude de execução. Admissibilidade. Fraude que impede a proteção da Lei n. 8.009/90. Frutos do imóvel passíveis de constrição. Decisão reformada. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2218904-50.2023.8.26.0000](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 20/03/24).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível – Ação de indenização por dano material e moral – Partes que celebraram contrato de locação de stand – Furto de bem móvel em evento realizado pela ré – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial - Recurso interposto pela autora – Contrato celebrado que prevê a responsabilidade da expositora pelos bens localizados no stand, estipulando a obrigação de a autora contratar serviço de segurança - Situação que evidencia falta de cautela da requerente - Culpa exclusiva da vítima - Ausência de responsabilidade da ré - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000501-93.2021.8.26.0003](#), Rel. João Antunes, j. 14/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – Condição de analfabetismo do requerido atestada por testemunhas – Autora que dispensou a produção de outras provas – Vício de consentimento - Danos morais – Caracterizados – Realização de contrato de locação firmado com pessoa analfabeta com o intuito de simular relação jurídica diversa – Honorários advocatícios fixados de forma razoável - Sentença mantida – Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1003038-47.2022.8.26.0223](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 18/03/24).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO GOOGLE DRIVE - MAIOR ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO - RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pessoa jurídica autora que busca compelir a requerida a permitir compartilhamento de dados no "google drive" e fornecer maior espaço de armazenamento. Alega problemas em acessar seus arquivos em sua atividade comercial e existência de postura abusiva do fornecedor de serviço digital. Relação de consumo caracterizada. Ausência, todavia, de verossimilhança na narrativa do consumidor apta a justificar a inversão do ônus probatório (artigo 06º, inciso VIII, do Código Consumerista). Provas dos autos indicam que a empresa requerida agiu em estrita observância às regras presentes no plano contratado e previamente informadas ao consumidor. Maior espaço de armazenamento pretendido com compartilhamento de dados, que enseja a contratação de plano diferenciado. Improcedência na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1010711-24.2022.8.26.0019](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 26/03/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – MÚTUO VERBAL – Empréstimo de dinheiro, mediante o pagamento, pelo autor, de boleto bancário em que o réu figurava como sacado (devedor de fatura de cartão de crédito) – Versão autoral corroborada pela prova documental produzida – Contestação genérica quanto aos demonstrados fatos constitutivos do direito do autor – Ausência de demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerente – Sentença suficientemente motivada – Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [1005958-83.2020.8.26.0604](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 28/03/24).

“CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Afastada hipótese de aplicação da pena de confesso ao réu, ora apelado. Depoimento da informante em juízo que como tal deverá ser valorado. Incontrovertida aproximação entre o réu, pretendo comprador, e o vendedor, realizada pela autora. Ausência de pagamento do sinal e falta de assinatura do compromisso de venda e compra. Indevida a comissão de corretagem em virtude da desistência da compra, ante a não aceitação do vendedor com relação ao parcelamento de parte do preço. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006478-97.2021.8.26.0704](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 15/03/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESAVERBAÇÃO DE CAUÇÃO – Caução de imóvel prestada por terceiro - Relação locatícia finalizada – Baixa na averbação da caução – Necessidade de anuência do locador – Cabimento. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005672-26.2023.8.26.0564](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 19/03/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Autora, loja de veículos, que adquiriu e revendeu automóvel, posteriormente apreendido pela polícia após rastreamento feito pela ré. Veículo liberado pela polícia após investigação. Alegação de responsabilidade da ré por danos materiais e morais causados. Ausência de ato ilícito por parte da ré. Ré que chegou até o veículo após rastreamento de automóvel anteriormente furtado, no qual havia instalado equipamento de radiofrequência. Comunicação às autoridades após ter encontrado o rastreador. Autora que não contraditou a alegação de que o veículo apreendido continha nele o rastreador instalado originalmente em outro automóvel, provavelmente em decorrência da troca de alguma peça após o furto. Laudo veicular que já apontava que o automóvel tinha histórico de roubo/furto. Autora que é empresa atuante no ramo de compra e venda de veículos, com presumível expertise, e que adquiriu e revendeu o automóvel por sua conta e risco. Ausência de responsabilidade da ré também à luz da teoria da causalidade adequada. Evento eficiente para a ocorrência dos fatos que não foi a denúncia à polícia, mas a existência, no veículo negociado pela autora, de rastreador instalado originariamente em veículo furtado. Eventuais danos que não podem ser imputados à ré. Sentença reformada. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1012179-22.2023.8.26.0008](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 21/03/24).

“Bem móvel - Ação indenizatória - Compra e venda de tênis com defeito no solado - Fato incontroverso - Devolução do valor complementar dispendido para a troca do bem - Necessidade - Inexistência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais - Exclusão da verba fixada a tal título determinada - Sucumbência mínima da ré reconhecida - Ônus sucumbenciais imputados na íntegra ao autor - Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1027020-27.2023.8.26.0071](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 25/03/24).

“Apelação cível. Prestação de serviços de passagem e cobrança de pedágio, denominado SEM PARAR. Ação monitória. Sentença de procedência. Apelo do réu. Faturas com o detalhamento de utilização dos serviços, com informações dos veículos, datas, horas e locais das passagens por pedágios e utilização de estacionamentos. Documentos que são hábeis ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Contratação, ademais, que não foi impugnada pelo réu em seus embargos. Sentença reformada, de ofício, quanto à forma de cálculo da condenação, a fim

de se evitar a incidência de juros sobre aqueles já computados na planilha do débito. Matéria de ordem pública. Apelação não provida, com observação.” (Apelação Cível nº [1007532-86.2023.8.26.0071](#), Rel. Moraes Pucci, j. 27/03/24).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - COMPRA E VENDA DE LOTE RESIDENCIAL - RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR BENFEITORIAS, MULTA RESCISÓRIA E INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A RESCISÃO CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR AO AUTOR O EQUIVALENTE A 85% DAS PRESTAÇÕES PAGAS; A INDENIZAR AS ACESSÕES REALIZADAS NO LOTE, CUJO VALOR SERÁ APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ABATENDO-SE DO MONTANTE A TAXA DE FRUIÇÃO CORRESPONDENTE A 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL DESDE A DATA DO INADIMPLEMENTO ATÉ A RESTITUIÇÃO DO BEM, "IPTU"; E, DESPESAS CONDOMINIAIS. RECURSOS DE AMBAS PARTES. APELAÇÃO DO AUTOR QUE BUSCA DEVOLUÇÃO INTEGRAL OU RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO, MULTA RESCISÓRIA DE 2%, EXCLUSÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO, INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DE 30% SOBRE A VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA EDIFICAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ PELA FIXAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO DESDE À POSSE ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO, REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA 25%. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE PREVÊ AS CONDIÇÕES AJUSTADAS E OS VALORES DAS PARCELAS. EVENTUAIS IRREGULARIDADES QUE DEVERIAM SER OBJETO DE AÇÃO REVISIONAL. ADEQUAÇÃO DA RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO EM FAVOR DA RÉ PARA DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INCLUSIVE DESTA COLEND A CÂMARA. AFASTADA A TAXA DE FRUIÇÃO – EDIFICAÇÃO INACABADA, SEM OCUPAÇÃO OU EM CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS QUE DEVE SER FEITA DE UMA SÓ VEZ. SÚMULA 02 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PATROCÍNIO DOS ADVOGADOS DO AUTOR EM MAIS DE UMA CENTENA DE AÇÕES SEMELHANTES QUE NÃO INTERFERE NA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANOS MORAIS E MULTA DE 2% EM FAVOR DO AUTOR DESCABIDOS. MANTIDA A INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES A SER APURADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A TAXA DE FRUIÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS, REDUZIDA PARA 80%, SENDO DEMAIS PEDIDOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000747-12.2020.8.26.0040](#), Rel. Dario Gayoso, j. 12/03/24).

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Concessão comercial de veículo automotor. Extinção amigável do contrato, com encerramento das operações no dia 30 de novembro de 2019. Autora concedente que, em razão de compromisso assumido por liberalidade, de pagar para a ré Distribuidora a indenização prevista no artigo 24 da Lei Ferrari (Lei nº 6.729/79), ajuíza a presente Ação Consignatória no dia 24 de janeiro de 2019, a pretexto de demora da demandada na entrega do inventário das peças novas nas respectivas embalagens originais, e da proximidade do termo final legal de sessenta (60) dias previsto no artigo 27 da mencionada Lei, para o cumprimento da obrigação assumida, contado da extinção da concessão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência pugnando subsidiariamente pela majoração da indenização por perdas e danos e do valor de compra dos bens indicados, com a inversão dos ônus

sucumbenciais ou, ao menos, a redução dos honorários advocatícios. APELAÇÃO da autora concedente, que visa à anulação da sentença para a realização de nova perícia de Engenharia, ou para a determinação de liquidação por artigos, pugnando subsidiariamente no mérito pela redução do saldo pendente de pagamento. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova dos autos, formada por perícias de engenharia e contábil, além de farta documentação, que era mesmo suficiente para o deslinde da controvérsia. Consignação extrajudicial em estabelecimento bancário, prevista no artigo 539, §1º, do Código de Processo Civil, que não constitui requisito prévio ao ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento, mas mera faculdade legal. Parte devedora que deve, contudo, comprovar a "mora accipiendi", isto é, o atraso ou a recusa injustificável da parte credora em receber a prestação devida, "ex vi" do artigo 335 do Código Civil. Autora concedente que ajuizou a Ação a pretexto de demora da Distribuidora ré no fornecimento de inventário de estoque de peças novas que deveriam ser readquiridas, necessário ao cumprimento da obrigação estabelecida no inciso I do artigo 24 da Lei nº 6.729/79. Notas fiscais emitidas nos dias 18 e 21 de dezembro de 2018 e 14 de janeiro de 2019 indicativas de que a autora concedente já havia readquirido o estoque de veículos automotores, implementos e componentes novos. Ausência de justificativa fática e jurídica, quanto a esse ponto, para a consignação. Valor depositado nos autos referente à indenização por perdas e danos prevista no artigo 24, inciso III, da Lei nº 6.729/79. Ausência de prova da recusa da Distribuidora ré em receber essa indenização. Divergência quanto à integralidade do depósito que, como quer que seja, autorizava o prosseguimento da demanda para aferição da suficiência do depósito ou da existência de saldo pendente de pagamento. Base de cálculo das perdas e danos que considerou as peças e serviços indicados pela própria ré Distribuidora no preenchimento dos Demonstrativos Econômico-financeiros (DEF). Faturamento de veículos comercializados na modalidade de venda direta pela concedente, que não deve integrar a base de cálculo da indenização por perdas e danos. Comissão recebida pela Distribuidora ré nas vendas diretas, prevista no artigo 15, inciso II, da Lei nº 6.729/79, que já se acha incluída no cálculo dessa indenização. Ausência de prova também de recusa da Distribuidora ré ao recebimento do valor devido a título de compra de equipamentos, máquinas, ferramental e instalações necessários à concessão, conforme previsto no artigo 24, inciso II, c.c. artigo 23, inciso II, ambos da Lei nº 6.729/79. Ausência de consignação de qualquer quantia a esse título. Cogitado atraso por parte da Distribuidora para o fornecimento da relação de bens que justificaria a aplicação da "exceção do contrato não cumprido", prevista no artigo 476 do Código Civil. Divergência entre as partes quanto ao montante devido evidenciada nos autos, em cotejo com os princípios da celeridade processual e da primazia do julgamento do mérito, que autorizava também o exame da questão quanto à quantia correta. Perito nomeado nos autos que apurou o valor devido para a compra do ferramental inerente à concessão, conforme determinado no artigo 24, inciso II, c.c. artigo 23, inciso II, da Lei Ferrari. Laudos Periciais elaborados por Peritos de confiança do Juízo de origem, de forma suficientemente fundamentada, com observância das exigências formais previstas no artigo 473, "caput", do Código de Processo Civil, constando a especificação do objeto da prova técnica, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva aos quesitos das partes, que não comportam a pretendida complementação ou realização de nova perícia. Caso que estava a exigir o desfecho de parcial procedência, mantendo-se o reconhecimento do saldo pendente de pagamento na quantia de R\$ 1.084.000,00 em relação à obrigação prevista no artigo 24, inciso II, da Lei Ferrari, mas com a redução do saldo pendente a título de indenização por perdas e danos prevista no artigo 24, inciso III, da mesma Lei, para R\$ 188.605,20 para março de 2019, arcando a autora com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que são arbitrados

em quinze por cento (15%) do valor pendente, ante os princípios da causalidade e da sucumbência. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1005399-23.2019.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 12/03/24).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Condomínio. Proprietárias de unidade condominial que reclamam da proibição de acesso a áreas de uso comum, imposta pelo Condomínio à locatária da unidade, em razão de suposta inadimplência de rateio condominial. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, por ilegitimidade passiva. APELAÇÃO das autoras, que visam à anulação da sentença por prolação de decisão surpresa, com violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, aduzindo pedido subsidiário de reforma para o reconhecimento da legitimidade ativa e o subsequente acolhimento integral do pedido inicial. EXAME: nulidade bem evidenciada, ante a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia oitiva da parte, inclusive com oportunidade para correção do cogitado vício, conforme previsto nos artigos 9º, "caput", 10, e 317, todos do Código de Processo Civil. Legitimidade ativa das proprietárias da unidade condominial para discutir a legalidade da restrição de uso das áreas comuns do Condomínio bem configurada, ainda que o imóvel esteja locado a terceira, tendo em vista o impacto ao direito de livre fruição, uso e gozo da propriedade. Caso que comporta julgamento imediato pelo mérito, "ex vi" do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Prova documental comprobatória da sanção imposta pelo Condomínio, em razão de suposta inadimplência das proprietárias da unidade condominial. Condôminas que têm direito de usar as áreas comuns, conforme a respectiva destinação, "ex vi" do artigo 1.335, inciso II, do Código Civil. Inadimplência em relação ao pagamento do rateio condominial que não autoriza a restrição a esse direito. Vedação que constitui exercício arbitrário das próprias razões e consubstancia medida de autotutela, não admitida em regra pelo ordenamento jurídico pátrio. Inadimplemento que deve ser resolvido pelo meio ordinário de cobrança. Proibição de uso das áreas comuns que se revela abusiva e viola o direito fundamental de pleno exercício da propriedade privada. Sentença anulada, com o julgamento imediato pelo mérito. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030261-11.2022.8.26.0405](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 12/03/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Empresas contratantes que reclamam a ocorrência de falha na orientação jurídica prestada pelo Escritório de Advocacia e pelos sócios demandados, que teria causado vultoso prejuízo material. SENTENÇA de parcial procedência da Ação em relação à coautora FACS Serviços Educacionais Ltda., e de improcedência quanto às coautoras. APELAÇÃO dos demandados, que insistem na arguição de ilegitimidade passiva dos sócios como pessoas físicas, argumentando que a responsabilidade deles, além de ser subsidiária, é subjetiva, pugnando no mérito pela reforma da sentença para a total improcedência. APELAÇÃO das autoras, que visam à anulação da sentença por (i) cerceamento de defesa por privação da prova oral, cuja colheita já havia sido determinada no Acórdão que deu provimento ao Recurso anterior de Apelação, e (ii) por falta de fundamentação na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por não ter sanado a omissão e as obscuridades indicadas, insistindo no mérito pelo acolhimento integral do pedido inicial, aduzindo pedido subsidiário de aplicação da sucumbência recíproca. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Acervo probatório, formado por farta documentação e prova pericial contábil, que era mesmo suficiente para o julgamento da causa, apesar de anterior deferimento da prova oral em sede recursal, que se mostrou desnecessária. Ausência de violação ao contraditório e à ampla

defesa. Deficiente fundamentação da decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos pela autora, que não conduz necessariamente à anulação da sentença, mormente ante a possibilidade de reparação do vício nesta sede recursal, "ex vi" do artigo 1.013, §3º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Legitimidade passiva dos correqueridos Nelson e Leandro bem evidenciada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Artigo 17 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), que atribui responsabilidade subsidiária e ilimitada ao sócio e ao titular da sociedade individual de Advocacia pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da Advocacia. Culpa ou dolo que são verificadas apenas para o caso de responsabilização direta do Advogado (v. artigo 32, "caput", do EOAB e artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor). Conjunto probatório que evidencia falha no serviço prestado pela Sociedade de Advogados demandada. Contrato firmado com a coautora FACS Serviços Educacionais Ltda. que foi eivado por vício na origem, tendo em vista a estipulação de objeto impossível. Pretensão de liberação de recolhimento de contribuições previdenciárias patronais com base em demanda judicial que só tinha aplicabilidade a Empresas sediadas no Distrito Federal, condição não abarcada por essa demandante. Restituição dos honorários advocatícios incidentes sobre as compensações que era mesmo de rigor, acrescidos de correção monetária a contar de cada desembolso e de juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil com origem contratual. Coautora FACS que sofreu autuação fiscal em razão da falha no serviço dos réus, culminando com aplicação de multa e encargos moratórios. Prejuízo material que deve ser arcado pelos réus, mas pela metade, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. "E-mails" e notificações extrajudiciais trocados entre as partes que revelam que, embora a coautora FACS tenha efetuado as compensações tributárias sob orientação e incentivo dos réus, contava com corpo jurídico próprio, auditoria da PWC e assessoria de outro Escritório de Advocacia. Serviço advocatício prestado em favor das demais coautoras pautado em demandas judiciais diversas, com fundamentada chance de sucesso, que revelam cumprimento da obrigação de meio inerente à atividade advocatícia. Sucumbência recíproca, que impõe a divisão dos ônus sucumbenciais, "ex vi" dos artigos 85, §2º, e 86, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível nº [1130256-20.2014.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 26/03/24).

"Agravado de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Devedora solidária e divorciada do co-executado. Fato que não extingue a obrigação. A agravante sempre figurou no polo passivo da demanda. Não houve qualquer questionamento a respeito da legitimidade e sua responsabilidade solidária. Matéria preclusa. A legislação é clara no sentido de que é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Previsão do artigo 507 do Código de Processo Civil. Ausência de prova de que a agravante fora coagida a assinar a escritura. Não há nos autos nenhum elemento de prova a corroborar tal alegação. Inteligência do artigo 373, inciso II, Código de Processo Civil. Na escritura de permuta a agravante compareceu na qualidade de interveniente garantidora. Assumiu a obrigação solidária pelo fiel cumprimento de todas as obrigações da devedora Pedreira Dutra Ltda, conforme se extrai de fls. 25/26 da exordial e da cláusula 20 da escritura de permuta. Precedentes desta C. Corte. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO." (Agravado de Instrumento nº [2269231-96.2023.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 26/03/24).

“APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL "INSTAGRAM" INVADIDA (HACKEADA) POR TERCEIRO. PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RESTITUIÇÃO DE ACESSO À CONTA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ. ALEGA QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, INDICA QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER INDENIZADO BEM COMO, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER REDUZIDO. PRETENDE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. BUSCA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DA CONTA PELO AUTOR DIAS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO RÉU. PERDA DO OBJETO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO INTERESSE NO QUE SE REFERE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE PERFIL DE REDE SOCIAL POR TERCEIRO (HACKER). FALHA NAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DA EMPRESA "FACEBOOK". DEMORA DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DA CONTA, MESMO APÓS TER SIDO INSTADA À REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REQUERIDO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E FOI VENCIDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, DEVENDO SUPTORAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1014010-51.2022.8.26.0005](#), Rel. Dario Gayoso, j. 27/03/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Compra e venda de aparelhos "Cpap", "Bipap" e "Ventiladores". Autora que reclama a devolução de cento e quarenta e três (143) equipamentos, com a restituição da quantia paga, a pretexto de superveniente campanha de "recall" em relação aos mencionados equipamentos adquiridos da ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela total rejeição do pedido inicial. EXAME: Relação contratual que possui natureza de insumo. Necessidade de comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com o serviço reclamado. Realização de "recall preventivo" quanto aos aparelhos "Cpap" e "Bipap". Acervo probatório que, no útil, afasta a pretensa indenização material. Ausência de prova do cogitado vício nos produtos. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos aos Patronos da ré em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020606-53.2022.8.26.0554](#), Rel. Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 26/03/24).

“Prestação de serviços. Reclamação trabalhista. Transportador autônomo de cargas. Pedido para reconhecimento da relação comercial de natureza civil Impossibilidade de análise. Determinação para os autos retornarem à Justiça do Trabalho. Apelação das corrés TRANSPORTES IMEDIATO S.A. e CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. Alegações de que o autor prestava serviços às rés e que não havia vínculo trabalhista. Não acolhimento. Prova produzida que não permite reconhecer a relação comercial das partes. Relação comercial não comprovada. Vínculo trabalhista que deve ser

examinado pela Justiça do Trabalho. Prescrição: inoccorrência. Ação proposta dentro do prazo previsto no art. 7º XXIX da CF/88. Prazo que é contado quando da data do ajuizamento da ação e não a partir da rescisão do contrato de trabalho. Sentença mantida. Recursos improvidos, com observação.” (Apelação Cível nº [0004396-22.2021.8.26.0604](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 26/03/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE. 1- Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a divulgação do telefone da consumidora pela Serasa constitui exercício regular de direito. 2- Não ficou evidenciado nos autos abuso do mencionado direito nem prática de ato ilícito pela Serasa, nos termos do artigo 188, I do Código Civil. 3- Danos morais indenizáveis não caracterizados. 4- Número de telefone que não se classifica como dado sensível, nos termos da Lei nº 12.414/2011. 5- Sentença mantida per relationem, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.” (Apelação Cível nº [1001785-07.2022.8.26.0358](#), Rel. Rodrigues Torres, j. 19/03/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. Vazamento da tubulação proveniente de apartamento em pavimento superior, pertencente ao réu, que causou danos na unidade situada em andar inferior, de propriedade da autora. Reparo anterior, às expensas do réu, que não teve êxito. Demonstração, quantum satis, de que a nova intervenção realizada pelo réu nos imóveis afetados, no curso da demanda, resolveu em definitivo o problema. Fato superveniente que foi levado em consideração no julgamento (art. 493 do Código de Processo Civil). Autora apelante que não demonstrou que o vazamento ainda persiste em sua unidade. Ônus da prova por ela não superado. Dicção do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Obrigação de fazer o reparo do que se tem por cumprida satisfatoriamente pelo apelado. Dano moral não corporificado, mas aborrecimento, pois o vazamento causou simples deterioração do forro e de parte da pintura do banheiro da apelante, sem maiores intercorrências no seu cotidiano. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004329-21.2022.8.26.0114](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 19/03/24).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Responsabilidade civil contratual de advogado em ação de alimentos – Ação de indenização por danos morais e materiais por perda de uma chance julgada improcedente – Apelo da autora – Cerceamento de defesa – Inoccorrência – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos dos autos, quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto, máxime considerando o fato de que a prova é dirigida ao juiz. Controvérsia a respeito da propalada falha na prestação dos serviços deveria ser evidenciada por meio de prova documental pré-constituída, na medida em que todos os atos praticados pelo requerido, e questionados pela parte autora, estão consubstanciados nos autos do processo para o qual foi constituído. Em outras palavras, não se trata de controvérsia passível de aferição por meio da perspectiva subjetiva de eventual testemunha, mas, sim, por meio de atos jurídicos-processuais objetivos, passíveis de constatação por meio de documentos – Nulidade da sentença por decisão

surpresa – Inocorrência – Julgamento conforme o estado do processo que conta com previsão expressa no art. 355, I, do CPC/2015. Mais; decisão que determina especificação de provas, por si só, não tem cunho decisório, frise-se. – Mérito – O dano material pela perda de uma chance caracteriza-se quando se frustra uma oportunidade futura que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se os fatos seguissem o seu curso normal. In casu, não se desincumbiu a autora de seu ônus. Destarte, não há que se cogitar de danos materiais e muito menos, extrapatrimoniais na espécie – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000998-89.2021.8.26.0009](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 12/03/24).

“Processual. Demanda anulatória de sentença arbitral. Pretensos vícios formais não verificados. Fundamentação adequada. Enfrentamento das questões essenciais. Prova técnica realizada ao longo do procedimento hígida. Pretensão da aqui autora, em última análise, de mera revisão do mérito da decisão impugnada, mediante tentativa artificiosa de qualificação, no plano da nulidade, de questões envolvendo a mera apreciação da matéria fática, além dos critérios decisórios adotados e do conteúdo da prova técnica produzida. Hipótese estranha aos limites da intervenção do Poder Judiciário. Art. 32 da Lei nº 9.307/1996. Inexistência de nulidade, tampouco, quanto à limitação do âmbito de admissibilidade de eventuais pedidos de esclarecimento em face da sentença arbitral (v.g., embargos arbitrais). Limitação expressamente prevista no Regimento Interno da Câmara Internacional do Comércio, ao qual aderiram expressamente as partes no início do procedimento. Tribunal Arbitral que, de toda forma, ainda que salientando a impropriedade do questionamento da ora autora, não deixou de enfrentá-lo, inclusive vindo, por força dele, a reduzir sensivelmente o valor da condenação. Sentença de improcedência mantida. Apelo da autora desprovido.” (Apelação Cível nº [1044932-86.2019.8.26.0100](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 12/03/24).

“Locação de imóvel - Execução fundada em crédito de contrato de locação – Ausência do vício na vontade manifestada pela embargante no contrato de locação, no qual ela se obrigou, na condição de locatária, ao pagamento dos encargos locatícios, que foram quitados pelo fiador, exequente – Configurada a existência e validade da locação e a obrigação da embargante ao pagamento do débito executado pelo embargado. - Penhora de numerário existente em conta corrente da executada - Impossibilidade de penhora de verba salarial ou afim - Manutenção, contudo, de penhora de valor que não seja proveniente de remuneração, inexistindo comprovação da sua impenhorabilidade – Ausência de hipótese de litigância de má-fé – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1047649-48.2023.8.26.0224](#), Rel. Silvia Rocha, j. 14/03/24).

“PROCESSUAL CIVIL - Alienação fiduciária - Automóvel - Ação de busca e apreensão - Liminar concedida - Veículo não localizado - Decisão de primeiro grau que converte, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de execução - Agravo interposto pelo autor - Matéria recursal que atende ao requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.696.396/MT - Conversão que é opção do credor - Impossibilidade de ser determinada de ofício - Decisão extra petita - Afronta ao artigo 4º do Decreto-lei nº 911/69 e ao artigo 141 do Código de Processo Civil - Pedido de reconhecimento da validade da constituição em mora do réu - Matéria que não é objeto da decisão - Agravo provido na parte conhecida.” (Agravo de Instrumento nº [2021309-09.2024.8.26.0000](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 27/03/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação anulatória de assembleia – Condomínio edilício – Decisão de assembleia alterou o critério de sorteio de vagas rotativas de estacionamento – Alegação de que o critério era o mesmo por mais de três décadas e não pode ser alterado – Supressio aplicável – Divisão em dois sorteios entre vagas cobertas e descobertas – Parte das unidades pagou pela obra de cobertura das vagas – Ausência de discussão ao longo de trinta e cinco anos – Boa-fé dos proponentes da ação incontroversa – Validade da mudança do Regimento Interno, ainda que não registrado – Renúncia tácita do condomínio ao direito de rever o que outrora foi decidido – Irregularidade das coberturas não demonstrada pelos corréus – Ilegitimidade passiva do síndico corréu, que atuou apenas como representante do condomínio – Pedido de devolução em dobro dos honorários contratuais rateados entre os condôminos para defesa nesta lide – Manutenção da improcedência – Ausência de previsão legal nesse sentido – Fatos novos não condizentes com os discutidos nesta lide devem ser arguidos pela via adequada – Danos morais configurados – Indenização arbitrada em valor razoável – Sentença reformada – Verbas sucumbenciais redistribuídas – Recurso do réu Norberto provido, recurso do condomínio desprovido e recurso adesivo dos autores provido em parte.” (Apelação Cível nº [1003068-94.2022.8.26.0704](#), Rel. Monte Serrat, j. 27/03/24).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL – Parte ré que, devidamente intimada a apresentar as contas determinadas pela sentença proferida na primeira fase, quedou-se inerte – Impossibilidade de impugnar as contas apresentadas pela parte autora, a teor do art. 550, §5º, do CPC – Acolhimento das contas apresentadas pelo autor – Cabimento – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1019591-24.2020.8.26.0003](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 19/03/24).

“APELAÇÃO. EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVOU QUE O AUTOR NÃO REALIZOU A INTEGRALIDADE DA OBRA PARA O QUAL FOI CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Insiste o apelante que houve cerceamento de defesa, pois foi impedido de participar da produção da prova pericial. Especificamente, no presente caso, depois de apresentado o trabalho confeccionado pela perita, o autor informou que nada tinha a opor quanto ao resultado do laudo pericial. Foram prestados esclarecimentos pela expert. O autor discordou do valor apontado pela jurisperita, mas sem sustentar óbice à participação da produção da referida prova. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa. 2.- Quanto ao mérito, a expert concluiu que, dos R\$ 82.600 contratados para realização dos serviços, o autor recebeu R\$ 61.800, ou seja, 75% do ajustado. Todavia, apontou que dos serviços que constavam do contrato, 65% foram realizados. Em esclarecimentos, a jurisperita verificou que se equivocou nos cálculos anteriormente realizados, e concluiu que o autor deve devolver ao autor R\$7.614,31 (março/2018), referente a valores recebidos, mas que não realizou os serviços. Além disso, a prova oral não teve o condão de alterar as conclusões do trabalho técnico produzido, pois embora a testemunha do autor tenha confirmado a execução de serviços

pelo requerente, não soube informar se houve prestação de serviços que não foram pagas pela requerida. A testemunha afirmou que trabalhou na pintura e que recebeu, mas nada sabia sobre o total do serviço a ser prestado pelo autor. Desse modo, a fundamentação inserta no trabalho do expert foi suficientemente clara na conclusão da ausência de direito do autor em receber valores em razão do trabalho realizado.” (Apelação Cível nº [1019509-67.2018.8.26.0001](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 25/03/24).

“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão de conta em rede social. Parcial procedência em primeiro grau. Indenização por danos morais arbitrada em R\$ 2.000,00. Inconformismo do autor. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. O apelante foi tolhido do acesso à rede social, ferramenta cotidianamente utilizada para exercício do direito de comunicação. O perfil foi invadido e passou a ser utilizado para prática de estelionato, mediante oferta de venda de móveis e eletrodomésticos, maculando a honra objetiva do demandante. Sopesando-se que o perfil não era utilizado para fins econômicos, mas que a imagem profissional do autor pode ter sido afetada, pois os produtos ofertados eram relacionados à atividade de mercenaria; e considerando que uma de suas seguidoras foi vítima do estelionatário, a indenização deve ser fixada em R\$ 7.000,00, valor suficiente e proporcional ao fim que se destina. HONORÁRIOS. Verba mantida. O montante fixado em primeiro grau por equidade (R\$ 1.412,00) supera 20% do valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1167226-04.2023.8.26.0100](#), Rel. Rosangela Telles, j. 26/03/24).

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CPR – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO INDICADO – QUEBRA DE CONTRATO COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO TÍTULO DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que a ré comprovou que houve quebra de contrato, descumprindo a parte ré o que foi pactuado, presentes os requisitos para concessão da medida pleiteada, a justificar a concessão de liminar de busca e apreensão. A arguição de irregularidade contratual, ou invalidade do título, depende de instrução probatória.” (Agravado de Instrumento nº [2071444-25.2024.8.26.0000](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 27/03/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE METADE DO LOCATIVO EM FAVOR DO CREDOR FIXADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO CREDOR DETERMINADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA POR LOCATÁRIO QUE EXERCE A POSSE DO IMÓVEL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA O FIM MANter A POSSE DO IMÓVEL NAS MÃOS DO LOCATÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NOS TERMOS AVENÇADOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO ADVINDO DA LOCAÇÃO QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO, JÁ SE ENCONTRA SUPERADA E NÃO INTERESSA AO LOCATÁRIO, CUJA POSSE JÁ SE ENCONTRA PRESERVADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Uma vez preservada a posse do imóvel objeto da ação em favor do locatário, determinando-se a manutenção do contrato de locação avençado com o nu proprietário e sua genitora (usufrutuária), refoge ao âmbito dos embargos de terceiro a discussão a respeito da titularidade do locativo, diante da finalidade precípua da ação, que é de evitar ou afastar constrição judicial injusta sobre bens de titularidade ou posse de pessoa que não faça parte do processo. Sentença que deve ser mantida. 2. Diante desse

resultado, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e considerando a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, para 12% sobre o valor atualizado da causa.” (Apelação Cível nº [1002271-77.2023.8.26.0577](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 27/03/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTORISTA DE CAMINHÃO QUE, AO REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA, INVADIU PISTA DE SENTIDO CONTRÁRIO, INTERCEPTANDO TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM SUA REGULAR MÃO DE DIREÇÃO, CAUSANDO-LHE A MORTE – VIOLAÇÃO DOS ARTS 34 E § 2º DO ART. 29, AMBOS DO CTB - CULPA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA RECONHECIDA - DANOS MORAIS POR PREJUÍÇO DE AFEIÇÃO RECONHECIDOS – PENSÃO MENSAL – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR POR INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO, OBSERVADOS OS LIMITES DA APÓLICE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1011164-21.2016.8.26.0248](#), Rel. Andrade Neto, j. 07/03/24).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA ELETRÔNICA. EMAIL. WHATSAPP. Autor que requer a busca e apreensão de máquinas dadas em garantia por alienação fiduciária em termo de confissão e parcelamento de dívida. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Apelo do autor. Necessidade de comprovação da prévia e regular constituição em mora como pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão. Art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe sobre a necessidade de comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada via e-mail e por WhatsApp. Precedentes. Impossibilidade de validade da notificação via correio eletrônico, nos termos do REsp 2.022.423 do E. STJ. Entendimento aplicável às notificações via mensagem de aplicativo de celular WhatsApp. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1166816-43.2023.8.26.0100](#), Rel. Mary Grün, j. 25/03/24).

“COMPRA E VENDA – Ação indenizatória - Aquisição de caixas de leite, contendo, segundo o autor, uma delas, um besouro intacto – Pedido desacolhido, pois não provado o fato constitutivo do direito – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001505-83.2022.8.26.0213](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 27/03/24).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LOCAÇÃO E EMBARCAÇÃO DE JET-SKIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE COM RELAÇÃO AOS CORRÉUS BOUTIQUE CLASS E RONALDO BISPO DE OLIVEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO BANCO ITAÚCARD E JEQUITIMAR IMÓVEIS – DOCUMENTOS NÃO FORAM APTOS A CONFIRMAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA E IMOBILIÁRIA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1057028-70.2018.8.26.0100](#), Rel. Luiz Eurico, j. 22/03/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - Pretensão de cobrança julgada procedente - Atendimento emergencial em pronto-socorro seguido de internação na UTI - Obrigação do paciente de pagar as despesas com o atendimento do qual se beneficiou, conforme previsto no termo de responsabilidade e demais documentos demonstrativos da dívida - Prestação de serviços devidamente comprovada - Estado de perigo não caracterizado - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1052200-08.2022.8.26.0224](#), Rel. Sá Duarte, j. 25/03/24).

“APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de nunciação de obra nova c.c. demolição e indenização por perdas e danos. Muro construído de forma irregular na divisa de lotes lindeiros. Sentença de improcedência do pedido. Apelo dos autores. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova. Acolhimento. Matéria posta em discussão que é de fato e de direito. Ponto controvertido bem delineado na petição em que os apelantes pleitearam a oitiva de testemunhas. Provas orais que não foram capazes de elucidar a controvérsia posta em discussão. Fato novo trazido nas declarações prestadas pelas testemunhas na audiência de instrução que justificam o pedido de nova diligência requerida em sede alegações finais para produção de prova documental complementar. Como destinatário da prova, tem o magistrado responsável pela condução do processo o poder-dever de determinar a realização da prova técnica necessária à correta solução do caso, ainda que ex officio. Dicção dos art. 369 e 370 do CPC. Necessidade de reabertura da fase instrutória para produção da prova documental complementar e realização de perícia técnica na obra erigida pelos apelados. SENTENÇA ANULADA.” (Apelação Cível nº [1007343-16.2021.8.26.0286](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 26/03/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Diária pela utilização de vaga técnica – Seguradora que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Veículo encaminhado para reparo em oficina – Seguradora que constata a perda total do veículo, mas não remove o bem do local ou indica local para seu encaminhamento – Veículo que ocupou vaga destinada à atividade fim da oficina, de reparação de veículo, mediante devida remuneração – Cobrança que se mostra razoável – Sem demonstração de que o valor cobrado não se enquadra no de mercado e que é desproporcional ao preço praticado na região onde localizada a oficina – Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1114492-76.2023.8.26.0100](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 27/03/24).

“Apelação. Estabelecimento de Ensino. Ação de indenização por danos morais. Autor portador de espectro autista. Alegações no sentido de que a escola teve conduta discriminatória, porquanto sugeriu a transferência do menor de instituição de ensino. Inexistência de provas aptas à demonstração de conduta discriminatória ensejadora de danos morais. Improcedência do pedido que era mesmo medida de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003564-25.2021.8.26.0457](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 27/03/24).

“APELAÇÃO. Contrato de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do bem. Julgamento de parcial procedência para reconhecer a rescisão contratual, por culpa da ré, e para condenar a demandada na obrigação de devolver o valor desembolsado pela autora, com direito de retenção de 10%. Irresignação da ré-apelante que não se sustenta. 1. Diferentemente do que quer fazer crer a ré-apelante, a rescisão contratual ocorreu ante o atraso na conclusão das obras no loteamento, e não por dificuldades financeiras da autora, de maneira que a ré-apelante não faz jus a qualquer retenção ou ao parcelamento do valor da restituição. Aplicação da Súmula 523 do E. STJ, no sentido de que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor". Não comporta acolhida, portanto, o pedido de majoração da alíquota de retenção, tampouco o pedido de parcelamento do valor da restituição. 2. Também não colhe o pedido de retenção dos valores relativos ao IPTU e demais tributos incidentes sobre o imóvel, pois a ré-apelante deixou de comprovar que suportara esses gastos. 3. Contenção da taxa de fruição. Descabimento. Embora o adquirente estivesse na posse precária do lote, não há provas de seu uso efetivo por meio de construção, edificação, benfeitorias ou, até mesmo, proveito econômico. 4. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixado pelo Magistrado (incidentes desde a citação, nos termos do artigo 405, do CC). 5. Sentença mantida, com a majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001533-68.2022.8.26.0369](#), Rel. Issa Ahmed, j. 11/03/24).

“COMPRA E VENDA DE PISOS (PORCELANATO). REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO COM DEFEITO NÃO COMPROVADA. LAUDO DO FABRICANTE QUE CONSTATOU QUE AS MANCHAS NO PRODUTO DECORRERAM DO ARMAZENAMENTO INCORRETO DO PRODUTO. AUTOR QUE NÃO PROVOU O DEFEITO NO PRODUTO QUANDO DO RECEBIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA O AUTOR DE DEMONSTRAR, AINDA QUE DE FORMA PRECÁRIA, OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC). Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000134-04.2022.8.26.0660](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 25/03/24).

“Ação de anulação de assembleia condominial. Aprovação, por maioria simples, de modificação no Regimento Interno. Convenção condominial que, mesmo sendo aprovada após a supressão do quórum qualificado de 2/3 para tal alteração pelo Código Civil (art. 1.351), manteve esta condição. Necessidade de observância do quórum restritivo previsto na Convenção. Procedência mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010056-97.2022.8.26.0004](#), Rel. Gomes Varjão, j. 26/03/24).

“Apelação. Prestação de serviços advocatícios. Mandato. Responsabilidade civil do advogado. Ausência de repasse de quantia obtida em ação indenizatória. Apropriação indevida de valores do mandatário. Levantamento sem comunicação ao cliente. Danos morais. Quebra de confiança e falha

no dever de informação que impõe a fixação de indenização. Desídia em relação aos deveres profissionais em detrimento da expectativa da contratante. Descumprimento de dever ético e civil que ultrapassa o mero aborrecimento. Precedentes. Quantum fixado (R\$ 10.450,00) que se mostra razoável e proporcional. Adequação. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0169797-48.2012.8.26.0100](#), Rel. Rômulo Russo, j. 27/03/24).

“Apelação. Ação renovatória de aluguel. Locação comercial. Divergência quanto ao valor do aluguel. Sentença de parcial procedência, acolhendo o pleito de renovação do contrato de locação, adotando o valor apontado pelo perito judicial para o novo período de vigência do contrato no importe de R\$ 101.535,53 (cento e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) a contar de Abril/2021. Recurso da Autora que comporta parcial provimento. Valor do locativo que foi arbitrado com base em perícia judicial não comportando alteração. Laudo pericial conclusivo elaborado com imparcialidade e robustos esclarecimentos acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, com resposta a todos os quesitos e posteriores críticas a ele formuladas. Prevalência das conclusões do perito judicial em detrimento dos pareceres críticos formulados pela Autora. Precedentes deste E. Tribunal e desta C. 34ª Câmara de Direito Privado. Valor do locativo, no entanto, que comporta pequena correção para o importe de R\$ 95.111,39 (noventa e cinco mil, cento e onze reais e trinta e nove centavos), uma vez que houve retratação apresentada pelo Sr. Perito ao adotar o período inicial de abril de 2021, afastando a contagem a partir de agosto de 2021. Sentença parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1091615-50.2020.8.26.0100](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 27/03/24).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – Impossibilidade de responsabilização por danos causados aos veículos estacionados – Ausente o nexo de causalidade – Não caracterizado dano moral ou material – **SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA** - Responsabilidade do Requerido – Caracterizado dano material referente às pertencas do veículo e aos bens que estavam no interior do veículo - **RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO**, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais nos termos da planilha de cálculos de fls.13/14, com a exclusão dos itens 31 e 32 da planilha (valores de R\$ 1.800,00 e de R\$ 2.000,00) e considerando o valor de R\$ 259,90 referente ao item 36 da planilha, o valor total de R\$ 1.077,00 referente aos itens 15 e 16 da planilha e o valor de R\$ 1.859,07 referente ao item 21 da planilha, incidindo correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde 27 de janeiro de 2022 sobre os valores comprovados mediante a apresentação de notas fiscais, e incidindo correção monetária desde 17 de dezembro de 2021 e juros moratórios de 1% ao mês desde 27 de janeiro de 2022 sobre os valores comprovados mediante a apresentação de pesquisas dos valores nos sítios eletrônicos das lojas.” (Apelação Cível nº [1003487-89.2021.8.26.0368](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 25/03/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL. RECONVENÇÃO. Sentença que julgou improcedente a demanda principal e procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento das despesas e encargos condominiais em aberto, incluindo a diferença pelo consumo

de água decorrente de vazamento, abatendo-se os valores pagos extrajudicialmente e os consignados nos autos; bem como, condenou a autora/reconvinda na obrigação de reparar o vazamento de água no prazo de 15 dias. **Inconformismo da autora.** Cerceamento de defesa. Acolhimento. Não foi concedida à parte autora a oportunidade de produção de prova técnica ou testemunhal. Questão relativa à quantidade do vazamento de água na unidade da autora e a responsabilidade pela integralidade do valor cobrado que depende de análise estritamente técnica. Imprescindível a realização de prova pericial, além de prova testemunhal. Provas produzidas que são insuficientes para demonstrar a efetiva existência do problema hidráulico como restrito à unidade da autora. Reabertura da instrução probatória possibilitando a produção de prova pericial e testemunhal. Necessidade de apuração da origem do vazamento e a extensão dos danos causados. **RECURSO PROVIDO para anular a r. sentença.**” (Apelação Cível nº [1027218-11.2022.8.26.0100](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 25/03/24).

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pensão por morte. Benefício indeferido. Elementos coligidos nos autos comprovam que houve solicitação de inscrição da autora como dependente do assistido, mas, após comunicação sobre a necessidade de recomposição da fonte de custeio, sobreveio pedido de cancelamento da inscrição. Benesse corretamente negada. Ato lícito. Pretensão indenitória afastada por fundamento diverso. Inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Recurso da ré provido e não provido o da autora.” (Apelação Cível nº [1007717-07.2022.8.26.0477](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 26/03/24).

“Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Ré que não se desincumbiu de provar que foi a autora quem contratou o serviço de publicidade digital denominado "Google Ads". Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa, inclusive, no que toca à propalada impossibilidade de criação de novas contas em nome da autora. Precedente. Fixação de multa cominatória que encontra respaldo nos artigos 536, § 1º, e 537, caput, do Código de Processo Civil. Razoabilidade do valor da multa, arbitrado à luz dos elementos do caso concreto. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1048614-60.2022.8.26.0224](#), Rel. Mourão Neto, j. 30/03/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pretendida exibição de documentos. Previdência privada complementar. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Autora que enviou requerimento para receber pensão por morte, em virtude do falecimento de seu cônjuge, o qual era associado da entidade. Envio de resposta pela ré com instruções específicas para o processamento do pedido. Autora que não deu continuidade à solicitação. Documentos razoáveis exigidos pela entidade que poderiam ser facilmente obtidos pela parte, a fim de comprovar a pertinência do requerimento. Documentos sigilosos e pagamento do benefício que não podem ser concedidos a terceiro sem comprovação mínima de seus dados. Ausência de interesse de agir configurada. Inexistência de causa para a propositura da ação. Não comprovação de que a autora concluiu seu pedido administrativo e que esse não foi atendido. Recurso repetitivo n. 1.349.453/MS do STJ. Extinção do

feito sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, I do CPC e do art. 330, III, do CPC. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1002473-93.2023.8.26.0564](#), Rel. Milton Carvalho, j. 19/03/24).

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento da conta de usuário excluído do aplicativo "Instagram". Relação de consumo. Não comprovada a culpa exclusiva do autor como causa do evento danoso. Ré não comprova a alegada violação aos termos de uso da plataforma pela autora, ou a frequência e o modo pelo qual cometidas as supostas "práticas não permitidas". Falha na prestação do serviço. Exclusão indevida e não justificada. Demora irrazoável para recuperação da conta. Responsabilidade objetiva por fato do serviço prestado pela ré não elidida. Artigo 14 do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1110262-88.2023.8.26.0100](#), Rel. Lídia Conceição, j. 19/03/24).

“Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Compra de pacote de viagem na modalidade "flexível". Ação julgada parcialmente procedente. Determinação de devolução de valores pagos mantida. Indenização por dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a postulada elevação do valor de tal paga. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1005865-02.2023.8.26.0189](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 20/03/24).

“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Declaratória c.c indenizatória por danos morais. Autora que não comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários à sua participação no programa "Uniesp Paga". Parte que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso I, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1008384-25.2020.8.26.0004](#), Rel. Walter Exner, j. 20/03/24).

“Ação indenizatória. Autora vítima de estelionato que adquiriu perfumes falsificados. Responsabilização penal apurada em processo próprio, com devolução dos valores dispendidos no golpe. Dano moral não reconhecido. Condições da compra, fora do comércio regular e sem nota fiscal que sugerem assunção do risco pela consumidora. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1008432-98.2022.8.26.0008](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 27/03/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE CREDORA E RECUPERANDAS, RECEBENDO A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E DETERMINANDO O ANDAMENTO DO INCIDENTE EM SEUS ULTERIORES TERMOS. IRRESIGNAÇÃO DA CREDORA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. VIOLAÇÃO DA *PARS CONDITIO CREDITORIUM* QUE NÃO SE VERIFICA, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. QUESTÃO SIMILAR QUE JÁ FOI DECIDIDA EM OUTROS PRECEDENTES, RECONHECENDO-SE A EXTRACONCURSALIDADE DE CRÉDITO OBJETO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS ("CRÉDITOS IAA"). DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. MERA LIBERALIDADE DA CREDORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO, PARA HOMOLOGAR-SE O ACORDO FIRMADO NOS AUTOS PRINCIPAIS, NOS TERMOS DO ART. 932, I, DO CPC, DETERMINANDO-SE A EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.” (Agravo de Instrumento nº [2241420-64.2023.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 21/02/24).

“DISTRATO. REVISÃO. DOLO. CONTRATO EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO QUE DEVEM SER ANALISADOS CUM GRANO SALIS. VALOR DE AVALIAÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL READQUIRIDO. PASSIVO SOCIAL. SITUAÇÃO QUE ERA DE TER SIDO INVESTIGADA E CONHECIDA PELOS AUTORES, PLAYERS NO MERCADO. DUE DILIGENCES. BOA-FÉ DAS PARTES NA FASE DA PRÉ-CONTRATUALIDADE. O DEVER DE INFORMAÇÃO CONVIVE EM PARALELO COM O ÔNUS DA AUTOINFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Distrato. Revisão. Dolo. Contrato empresarial. Alegação dos autores de que os réus os enganaram sobre o valor de avaliação do grupo empresarial e sobre o passivo social. Autonomia da vontade e liberdade contratual. Os vícios de consentimento em contratos empresariais devem ser avaliados cum grano salis. Contratos que têm por mote o risco e a especulação. O empresário, player, deve conhecer o que contrata e estar preparado para a atividade que se predispôs a desenvolver. Boa-fé na pré-contratualidade. O dever de informação convive em paralelo com o ônus da autoinformação. Imprescindibilidade de Due diligence. Improcedência do pedido mantida. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1013334-75.2023.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 28/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Tutela provisória de urgência. Pedido de abstenção do uso de software que supostamente interfere na relação contratual da autora com seus motoristas. Inexistência de elementos nos autos que atestem o efetivo acesso da requerida a informações sensíveis da relação Uber e motoristas. Concessão da tutela poderá ensejar danos irreversíveis à ré. Descabido o deferimento da tutela sem prévia produção de prova pericial que ateste o efetivo acesso a informações sensíveis, que devem permanecer em sigilo na relação firmada entre Uber e motoristas, e/ou a formação de banco de dados. Tutela de urgência revogada. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2207360-65.2023.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 27/03/24).

“Ação anulatória de procedimento arbitral, extinta sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto, condenada a ré nos ônus da sucumbência. Apelações das partes, a da ré restrita a estes encargos. Levantamento "ex officio" de restrição de publicidade. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5º, LX, e art. 93, IX), só

pode ser afastada excepcionalmente. Por esse motivo, a interpretação das hipóteses em isto se permite (art. 189 do CPC) deve ser restritiva. O segredo que normalmente se impõe às arbitragens é obstáculo ao prestígio do Direito Comercial, na medida em que a cultura jurídica, a Academia, têm interesse em conhecer o que nelas se passa. As decisões arbitrais devem ser difundidas, divulgando-se sua jurisprudência de modo acessível a todos os interessados, evitando-se execrável assimetria de informações, que obsta a formação do direito que decorre da consolidação dos precedentes. "A publicidade gera a oportunidade não só de conhecimento, mas, sobretudo, de controle, na forma legal, de decisões, o que é inerente ao processo legal e à própria essência do Estado de Direito, pois se trata de serviço público, vale dizer, para o público, primordial." (ARNALDO ESTEVES DE LIMA). A atividade jurisdicional deve, indubitável e manifestamente, ser vista como realização de Justiça ("Justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done" – Lord HEWART). Consoante o § 2º do art. 322 do CPC, "[a] interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé." Trata-se da "interpretação lógico-sistemática", que "impõe o conhecimento pelo julgador do pedido deduzido de forma lógica a partir da causa de pedir declinada" (NANCY ANDRIGUI). Conjunto da postulação que permite concluir ter a autora deduzido pleito de anulação de todos os atos praticados pelo Tribunal Arbitral após a fase postulatória. Sentença "citra petita", por não ter se pronunciado sobre pedido. Nulidade que se proclama. Estando a causa madura, incontroversos os fatos, prossegue-se, com julgamento de mérito (§ 3º do art. 1.013 do CPC). Apesar de a Lei 9.307/1996, expressamente, cuidar apenas de hipóteses de nulidade de sentença arbitral (art. 32), disto não decorre que não se possa postular a nulidade de atos do procedimento arbitral que, ao fim e ao cabo, importem em nulidade da própria sentença. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: "uma sentença será nula (...) quando um ato processual anterior, do qual ela dependa, contiver algum vício capaz de comprometer a efetividade do 'due process' (nulidade derivada, ou 'decorrente')." Árbitro que abandonou o procedimento sem disso noticiar as partes, em negativa de prestação jurisdicional. Deserção que se deu, como posteriormente se soube, em razão de impeditivo regulamentar da Advocacia Geral da União, cujos quadros integra, para funcionar em arbitragens. Regulamentação expedida durante o tramitar da fase instrutória, que não se pode, por isso, dizer válida. Presente hipótese para a qual a lei prescreve declaração de nulidade da sentença arbitral (art. 32, VIII, c/c § 2º do art. 21 da Lei de Arbitragem). "(...) a Lei de Arbitragem, no inciso VIII de seu artigo 32, prevê a nulidade da sentença arbitral se não houverem sido respeitados os princípios 'do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento' (art. 21, § 2º). Esses princípios constituem verdadeiras garantias constitucionais, devendo ser interpretados ampliativamente e de maneira a abranger, de igual modo, aqueles, constitucionais, não expressamente referidos pela lei." (CARLOS ALBERTO DE SALLES). "... o artigo 32 deve ser interpretado como se contivesse um inciso IX que permitisse a anulação da sentença arbitral que tenha ofendido a ordem pública nacional (substancial) – no sentido que lhe atribua o artigo 39, inciso II, da Lei de Arbitragem." (PETER SESTER). Inafastabilidade de jurisdição que não se limita ao Poder Judiciário. Quando submetida causa a julgamento por tribunal arbitral, nele deve ser prestada a tutela jurisdicional adequada. "... o art. 3º do CPC/2015, ao referir-se à 'apreciação jurisdicional', deixa claro que não apenas ao Poder Judiciário é dado exercer a jurisdição" (EDUARDO ARRUDA ALVIM). "Da mesma forma que o juiz togado, cabe ao árbitro manifestar-se sobre toda a controvérsia que lhe seja submetida, não podendo deixar de decidir a respeito de todas as questões que, no seu conjunto, formam o mérito do processo arbitral (...), sendo-lhe vedado entrincheirar-se no 'non liquet' para deixar de proferir sentença." (CARLOS ALBERTO CARMONA). Precedente da Câmara (onde colhidas estas últimas citações doutrinárias): Ap. 1094661-81.2019.8.26.0100. Demais árbitros que inobservaram seu dever de diligência (§ 6º do art. 13 da Lei 9.307/1996). Omissão em noticiar a deserção do terceiro árbitro. Envio, pelos outros árbitros, às partes, de suposta sentença, posteriormente, estando em curso a ação de anulação, por eles mesmos dita inexistente, mera minuta. Procedimento arbitral,

portanto, em clara inobservância do "due process of law". "Faz-se, modernamente, uma assimilação da ideia de devido processo legal à de 'processo justo'", pois, a "par da regularidade formal, o processo deve adequar-se a realizar o melhor resultado concreto em face dos desígnios do direito material. Entrevê-se, nessa perspectiva, também um aspecto substancial na garantia do devido processo legal." (HUMBERTO THEODORO JR.). Apelação da autora a que se dá provimento, para, anulada a sentença apelada, no mérito (§ 6º do art. 1.013 do CPC), julgar-se procedente a ação, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados na arbitragem após a fase postulatória. Apelo da ré prejudicado." (Apelação Cível nº [1025657-49.2022.8.26.0100](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 27/03/24).

"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DESACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Julgamento de improcedência dos pedidos. Nulidade da sentença. Vício na fundamentação. Ocorrência. Motivação genérica. Afronta ao art. 489, § 1º, III, CPC. Julgamento do processo, com base no art. 1013, § 3º, IV, do CPC. Concorrência desleal. Inocorrência. Violação ao trade dress não caracterizada. Elementos distintivos presentes nas embalagens suficientes para diferenciação dos produtos pelos consumidores. Prova pericial conclusiva. Jurisprudência. Pretensão desacolhida. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1116041-63.2019.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 27/03/24).

"Ação indenizatória – Acordo celebrado em autos diversos, pactuada a dissolução parcial da sociedade ré, bem como avençada, simultaneamente, a retirada de máquinas e equipamentos do estabelecimento da empresa após prazo convencionado na referida transação – Afirmação de autor de terem sido desmontados e retirados galpões não abarcados pela transação celebrada – Provas disponibilizadas nos autos indicativas de que ditos barracões constituem bens instrumentais do estabelecimento empresarial, de maneira que poderiam ser retirados e remontados na nova localidade em que instalada a empresa – As acessões construídas estavam conjugadas com as máquinas e equipamentos, havendo de ser qualificadas como pertenças, integradas à universalidade de fato de modo durável, o que perfaz a última das hipóteses do art. 94 do CC/2002, indicando as circunstâncias de fato sua inclusão no objeto do negócio jurídico celebrado - Improcedência da ação decretada – Sentença mantida - Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1000721-09.2021.8.26.0483](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 27/03/24).

"AÇÃO DECLARATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE FRANQUIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA." (Apelação Cível nº [1056295-36.2020.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 27/03/24).

"Cumprimento de sentença que julgou procedente ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de violação de direito marcário (marca "Natur"). Homologação, pelo Juízo "a quo", de laudo pericial produzido por especialista em propriedade industrial, que fixou balizas a serem observadas por subsequente perícia contábil, notadamente no que diz respeito a aspectos territoriais e temporais, aos percentuais e à base de cálculo dos "royalties" devidos como indenização. Agravo de instrumento da credora. Abrangência territorial. Atas notariais anexadas pela agravante, relativas ao site internacional da agravada (HStern), que não se prestam à prova do

descumprimento da decisão exequenda, tampouco da data em que findou a violação marcária. A Justiça brasileira tem jurisdição para tutelar a defesa do direito marcário tão-só no território nacional (princípio da territorialidade, art. 129 da Lei de Propriedade Industrial; art. 16 do CPC), não se afigurando possível, por isso, exigir que a agravada remova globalmente conteúdo de seu site. Doutrina de DENIS BORGES BARBOSA e precedentes do Tribunal. Termo "a quo" para o cálculo da indenização. Correta a adoção, pela perícia, da data de depósito da marca perante o INPI. A proteção marcária que ser deferida a seu titular desde o momento de protocolo do pedido de registro, posto que "a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator" (REsp 1.032.104, NANCY ANDRIGHI). Termo "ad quem" da indenização. Inexistindo prova mais robusta a respeito da data em que cessou a violação marcária, razoável levarem-se em consideração datas mencionadas em notificações trocadas entre a agravada HStern e Natura Cosméticos S.A., terceira, titular da marca notória "Natura", que também a interpelou acerca da divulgação da coleção "Natur". Decisão mantida, também por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Agravo de instrumento desprovido." (Agravo de Instrumento nº [2274264-67.2023.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 27/03/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DE PARTE DA RECONVENÇÃO PARA ESTABELECE O VALOR INCONTROVERSO DO CONTRATO. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO FINANCEIRO DO AJUSTE. PARTE DE IMÓVEL ALIENADO NON AEDIFICANDI. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAR O VALOR, A QUAL JÁ FOI DETERMINADA. SITUAÇÃO DOS AUTOS INDICATIVA DE QUE NÃO HÁ PARCELA CONTRATUAL INCONTROVERSA A SER DIRIMIDA NESSA FASE DA DEMANDA. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento. Sentença parcial de mérito. Acolhimento parcial da reconvenção para decretar o valor incontroverso do contrato celebrado entre os litigantes. A pretensão principal da agravante é a de redimensionamento financeiro do ajuste envolvendo imóvel de desconhecida área non aedificandi. Necessidade de prova técnico-pericial para apurar eventual diferença e o valor, a qual já foi, inclusive, determinada pelo Juízo. Tudo está a indicar a inexistência de parcela contratual incontroversa a ser dirimida nessa fase da demanda. Decisão revogada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2043786-60.2023.8.26.0000](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 13/03/24).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Apelação – Ação de anulação de ato de exclusão dos quadros societários c.c. pagamento de haveres com pedido de tutela provisória de urgência – Sociedade limitada – Exclusão de sócio por falta grave – Sentença de improcedência – Alegado julgamento extra-petita – Inocorrência – Sentença proferida em consonância com o pedido e com a causa de pedir – Exclusão do sócio condicionada à comprovação da prática de atos de inegável gravidade (CC, art. 1.085) – Hipótese em que a exclusão do autor do quadro societário foi precedida de reunião extraordinária, na qual ele, além de apresentar defesa escrita, afirmou expressamente que, embora discordasse da imputação das faltas graves, tinha "interesse na retirada da sociedade" – Autor que não pretendeu, com o ajuizamento da ação de origem, invalidar a deliberação assemblear em razão da existência de eventual vício hábil a ensejar a sua nulidade e tampouco a fundamentou na existência de defeito que pudesse justificar a anulabilidade da deliberação – Autor que silenciou no tocante à expressa manifestação de interesse em retirar-se da sociedade, pretendendo, por meio da prática de comportamento manifestamente contraditório, a revisão de atos por ele livremente praticados – Sentença recorrida mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1031186-73.2022.8.26.0577](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 11/03/24).

“Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação de obrigação de fazer e não fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. CONFLITO ENVOLVENDO MARCAS REGISTRADAS, NO INPI, COM IDENTIDADE DE TERMO NOMINATIVO DOMINANTE (ALFINETEI) E RAMO DE ATUAÇÃO. Situação peculiar. Ambas as marcas litigantes possuem registro válido perante o INPI (ALFINETEI e ALFINETEI TEEN), porém, em classes diversas. Contexto que denota aproveitamento parasitário da marca ré em razão do desvirtuamento do ramo para o qual a marca foi concedida, a caracterizar infração marcária. Requerimento para registro da marca ré, no mesmo ramo de atuação da marca autora, que foi indeferido pelo INPI, ante o reconhecimento da imitação da marca do autor (art. 124, XIX, da LPI). Registro da marca autora que é anterior ao da marca do réu. Atuação da marca ré, no ramo de entretenimento (lazer, fofocas e afins), que não se revela de boa-fé. Infração ao registro de marca, aproveitamento parasitário e potencial confusão do consumidor demonstrados. Sentença reformada. Inversão da verba de sucumbência. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1012573-15.202pau1.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 19/03/24).

“APELAÇÃO – PEDIDO DE FALÊNCIA COM FUNDAMENTO EM INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (ART. 94, I, LEI 11.101/2005) - PAGAMENTOS PARCIAIS DEMONSTRADOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS – Apesar de a autora apelante ter apresentado os títulos de crédito (duplicatas) protestadas, é certo que a ré fez prova de pagamentos parciais em valor significativo, circunstância que retira a certeza e a exigibilidade da obrigação. Tais defesas afastam a certeza e exequibilidade dos títulos em discussão – Aplicação do art. 96, V da Lei 11.101/2005, que dispõe: "A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, não será decretada se o requerido provar: V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título" - Sentença de improcedência mantida por outro fundamento - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005689-55.2014.8.26.0248](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 19/03/24).

“APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "Energy Brasil" – NULIDADE DA CITAÇÃO – Inocorrência – Aviso de recebimento encaminhado ao endereço do requerido constante na Junta Comercial – Carta sem ressalvas – Teoria da aparência – Aplicabilidade – Precedentes do TJSP – CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – Provas que não favorecem ao apelante e indicam a transferência de know-how com suporte técnico operacional – Cobrança de Taxas de royalties e marketing – Cobrança regular e legal – Previsão em contrato firmado regularmente – Inexistência de descumprimento contratual pela franqueadora – MULTA CONTRATUAL – Validade – Redução – Possibilidade – Multa mitigada pelo artigo 413 do CC – Recurso provido em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1041652-32.2022.8.26.0576](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 27/03/24).

“Obrigação de fazer. Cooperativa de prestação de serviços médicos. Unimed. Pretensão de médica especialista em Ortopedia e Traumatologia de ingressar no quadro de cooperados. Autor que

comprovou sua capacidade técnica. Ingresso na cooperativa em condições de sobressair. Observância do princípio de portas abertas. Aplicação do Enunciado X das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal. Impossibilidade de restringir o acesso diante da comprovação da capacidade técnica do profissional, sem impugnação da ré. Pretensão da ré de que a autora se submeta a critérios outros afronta o que dispõe a própria legislação, que é o livre acesso como característica da cooperativa. Ausência de suporte para exigência à realização de provas. Livre adesão deve prevalecer, afastando restrições arbitrárias e discriminatórias. Sentença que observou o necessário. Procedência em condições de prevalecer. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1006480-45.2022.8.26.0506](#), Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 27/03/24).